

Издает **«АКТИОН»** Бухгалтерия

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ГЛАВБУХ»

10

ПАМЯТОК

А ТАКЖЕ: ПРИМЕРЫ • ОБРАЗЦЫ • ТАБЛИЦЫ

ЛИНА
ПАЛАТКИНА

**Что поменялось в налоговом
контроле и как защитить бизнес
в 2026 году**

Главбух

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ГЛАВБУХ»

Л.В. Палаткина



ПАМЯТОК

**Что поменялось в налоговом
контроле и как защитить бизнес
в 2026 году**



Москва, 2026

УДК	657
ББК	65.052
П	14
ISSN	1563-3780

Л.В. Палаткина

Что поменялось в налоговом контроле и как защитить бизнес
в 2026 году — М., 2026. — 80 с.

© Редакция журнала «Главбух»
glavbukh.ru

Содержание

От автора	5
Изменения в налоговом администрировании	8
Увеличился период охвата налоговой проверки.....	8
Теперь вашу декларацию может проверить чужая инспекция	9
Появились новые основания для осмотров и выемки.....	10
Больше вопросов можно решить дистанционно.....	11
Теперь по-новому считают налоговые штрафы	12
Продлили особый порядок начисления пеней для организаций на 2026 год.....	13
Утвердили методику оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний и ИП	13
Стало больше контролируемых сделок	14
Налоговый контроль через маркетплейсы	15
Как маркетплейсы следят за продавцами.....	15
Что происходит, когда маркетплейс заподозрил схему	15
Как реагировать на письмо от маркетплейса.....	16
Что делать, если у продавца действительно есть признаки дробления.....	17
Как онлайн-площадки меняют законодательство.....	17
Новый реестр.....	19
Какие сведения о работодателе и когда попадают в реестр... ..	19
Каковы последствия включения работодателя в реестр недобросовестных.....	20
Когда и как запись о работодателе исключат из реестра	21
Как не оказаться в реестре недобросовестных работодателей Роструда	22

Неочевидные источники информации для ФНС	25
Проверяющие знают, что все данные о сделках — в SRM- и CRM-системах.	26
Налоговики активно используют системы отслеживания транспорта.	27
Директоров компаний инспекторы уже начали разыскивать через военкоматы	28
По картам налоговики проверяют не только адрес компании	29
Инспекторы забирают в счет недоимки все, о чем узнали на осмотрах и допросах	29
Запросы в организации и учреждения	30
 Предпроверочный анализ как неофициальная проверка	31
Как проходит предпроверочный анализ и какие этапы в себя включает.	31
Как понять, что у компании начался ППА	35
 Камеральные проверки	38
Инспекторы покажут «маску взаимозависимости»	38
Приготовьтесь к новым неожиданным вопросам и требованиям.	41
 Выездные проверки	47
Возвращаются быстрые выездные проверки по НДС	47
Контрольная закупка теперь может завершиться выездной проверкой	52
В некоторых случаях инспекторы проведут повторную выездную проверку	53
 Защита бизнеса	57
Меры, чтобы избежать обвинений в фиктивных сделках.	57
Меры, чтобы избежать обвинений в серых зарплатах	66
Меры, чтобы избежать обвинений в дроблении	69
 Проверьте себя	
Тест по материалам книги	76
Правильные ответы на тест	78

От автора

В 2026 году налоги и страховые взносы нужно будет считать по новым правилам. Более ста изменений по всем налогам, первичке, отчетности, спецрежимам и налоговым проверкам уже приняты. А в рамках налоговой реформы 2.0 повысят основную ставку НДС, отменят пониженные ставки взносов для большинства МСП и гораздо больше упрощенцев станут платить НДС.

Детали поправок меняются. Изначально запланированные поправки уже успели пересмотреть в пользу бизнеса. Первоначально поправки были еще жестче, но затем их смягчили. Отказ от повышения ставки на заседании даже не обсуждался. С января 2026 года бизнесу точно придется перестроиться на 22 процента НДС. Зато снижение порога для освобождения от НДС на упрощенке с 60 млн до 10 млн руб. будет поэтапным, а не единовременным.

В 2026 году для большинства МСП отменят пониженные тарифы страховых взносов и впервые введут фиксированные страховые взносы для руководителей компаний с зарплатой меньше МРОТ. От НДФЛ и взносов освободят матпомощь, которую можно будет еще и включить в расходы при расчете налога на прибыль. А если принять во внимание, что на упрощенке разрешили учитывать те же расходы, что и на общем режиме без дополнительных ограничений, то матпомощь можно будет списать и на спецрежиме.

В книге рассказываем, что сделать и какие решения принять, чтобы перейти на новые правила без спешки и проблем.



**Палаткина
Лина
Валентиновна** — автор многочисленных публикаций по бухгалтерскому и налоговому учету, а также курсов в Высшей школе Главбух. Главный редактор журнала «Практическое налоговое планирование».

Самое важное

Читайте на страницах книги

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 9 | Налоги, которые инспекторы теперь смогут проверять текущим годом | 11 | Новые штрафы для тех, кто мешает налоговой проверке |
| 12 | Если у компании есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство, налоговый штраф обязаны уменьшить. Сумму итогового наказания инспекторы считают по-новому. Санкции уменьшат не менее чем в два раза, но не более чем в 10 раз. Смотрите таблицу | | |
| 16 | Продавцы, которых маркетплейсы и ФНС считают подозрительными | 23 | Сведения для отбора на зарплатные комиссии |

35 Признаки того, что
предпроверочный
анализ у компании
уже идет

36 Памятка: как
не допустить
выездную
проверку

39 С 2026 года бухгалтерам сложнее опровергнуть
обвинения в уходе от налогов. ФНС научила
свою проверочную программу точнее
определять схемные цепочки по взаимосвязям
между участниками. Показали наглядно,
как это будет работать

44 Образец ответа
на запрос
о доходах для НДС
на упрощенке

48 Основные критерии
отбора кандидатов
на выездную
проверку

Изменения в налоговом администрировании

В 2026 году заработали изменения, которые повлияют на ход налоговых проверок. Не удивляйтесь, если в рамках камеральной проверки прилетит запрос из другого уголка нашей страны или инспекторы неожиданно постучатся в дверь и захотят провести и осмотр, и выемку одновременно. Еще новость — на выездной проверке инспекторы смогут посмотреть текущий год. Все это теперь законно, а за сопротивление ввели штрафы. Рассказываем, к чему еще нужно быть готовым.

Увеличился период охвата налоговой проверки

С 2026 года инспекторы смогут проверять не только предыдущие годы, но и налоговые периоды того года, в котором началась проверка (абз. 2 п. 4 ст. 89 НК). Прежде всего изменения коснутся компаний и ИП, которые платят НДС. У них налоговый период — квартал, а не год.

ПРИМЕР 1

Выездную проверку назначили в 3-м квартале 2026 года. Значит, инспекторы смогут проконтролировать работу плательщика НДС за 1-й и 2-й кварталы этого года в том числе.

Получается, что с 2026 года у налоговиков стало больше возможностей найти нарушения по НДС и другим платежам с налоговым периодом в квартал или месяц.

До 2026 года официально в ходе выездной проверки инспекторы могли проконтролировать деятельность компаний или ИП только за три предыдущих года. Например, если решение о проверке инспекторы оформили в 2025 году, то они могли исследовать период с 1 января

КАКИЕ НАЛОГИ ИНСПЕКТОРЫ ТЕПЕРЬ СМОГУТ ПРОВЕРЯТЬ ТЕКУЩИМ ГОДОМ

- НДС;
 - акцизы;
 - НДСПИ;
 - водный налог;
 - налог на игорный бизнес;
 - торговый сбор;
 - налог при АУСН;
 - налог на профессиональный доход.
- А вот НДФЛ и налог на прибыль в этот список не входят.

2022 года по 31 декабря 2024 года. Однако Минфин и суды раньше также разрешали налоговикам проверять текущий период в рамках выездной проверки (письмо Минфина от 21.01.2025 № 03-02-08/4632, определение Верховного суда от 27.07.2021 № 305-ЭС21-11368). Теперь такой порядок закрепили в НК, чтобы исключить споры.

Теперь вашу декларацию может проверить чужая инспекция

Камеральную проверку декларации теперь сможет провести не только ваша инспекция, но и любая другая, которую на это уполномочит ФНС (ст. 88 НК). Если вашей проверкой займутся чужие налоговики, об этом обязательно уведомят в течение пяти рабочих дней. Сдавать документы и пояснения можно как в свою инспекцию, так и в ту, что ведет проверку в чужом для вас регионе.

Для бизнеса поправка означает, что проверяющие будут чаще требовать документы и пояснения. В первую очередь это касается больших городов — перегруженным работой инспекторам теперь будут помогать коллеги по всей России. Поэтому не стоит рассчитывать, что в мегаполисе компания или ИП затеряются и небольшие суммы доначислений внимание налоговиков не привлекут.

До 2026 года камеральную проверку отчетности проводила та инспекция, в которой компания или ИП состоит на учете. А вот на выездных проверках экстерриториальный принцип практиковался и раньше — инспекторы могли передать своего подопечного коллегам из другого региона. Это связано с тем, что в большом городе инспекторы не успевают отработать всех потенциальных выгодоприобретателей. Например, для Петербурга сумма потенциальных доначислений в 20 млн руб. не слишком велика, чтобы ею заниматься. А вот налоговики в Республике Коми или Карелии возьмутся за такую проверку.

Появились новые основания для осмотров и выемки

Теперь инспекторы смогут нагрянуть с выемкой при проведении дополнительных мероприятий контроля в рамках рассмотрения материалов проверки (ст. 92, 94, 101 НК). Новые правила позволят налоговикам провести и осмотр, и выемку одновременно.

Кроме того, выемку разрешат проводить и в рамках налогового мониторинга. Во всех этих случаях надо пустить налоговиков (ст. 31, 91 НК). Инспекторы должны предъявить служебное удостоверение и решение руководителя о проведении дополнительных мероприятий при осмотре или мотивированное постановление при выемке.

Напомним, с 3 августа 2025 года ввели новые штрафы в КоАП за воспрепятствование контролерам при проведении проверки (ст. 19.4.1 КоАП). Ответственность грозит как компаниям, так и их должностным лицам (табл. 1) за любое умышленное препятствие контролю.

До 2026 года провести выемку инспекторы могли только во время выездной проверки, причем для этого им нужно мотивированное постановление. В таком постановлении должно быть указано обоснование для выемки, например угроза уничтожения, замены или сокрытия подлинников. Это позволяет инспекторам досрочно провести выемку документов, срок представления которых по требованию

ТАБЛИЦА 1. ШТРАФЫ ЗА ПРЕПЯТСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

Кто платит штраф	Штраф за попытку сорвать проверку	Штраф за успешный срыв проверки
Директор компании (должностное лицо) или ИП	От 2000 до 4000 руб.	От 5000 до 10 000 руб.
Малая компания	От 2500 до 5000 руб.	От 10 000 до 25 000 руб.
Средняя или крупная компания	От 5000 до 10 000 руб.	От 20 000 до 50 000 руб.

еще не истек. К тому же они смогут изъять еще и чужие вещи и документы, если обнаружат их на территории компании. Если мотива в постановлении не будет, это повод оспорить действия инспекторов и признать выемку незаконной.

Больше вопросов можно решить дистанционно

С 2026 года можно направить возражения на акт налоговой проверки по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика либо через личный кабинет на портале Госуслуг.

Кроме того, с января вызывать свидетелей на допрос инспекторы могут не только лично, но и через ТКС, личный кабинет на сайте ФНС или портал Госуслуг (ст. 90 НК). Уведомление о вызове теперь могут выдать внештатному налоговому юристу или адвокату. Если он откажется получать документ или не сообщит о вызове своему доверителю, то с компании или индивидуального предпринимателя ответственность за неявку не снимается. Считается, что инспекция о предстоящем допросе уведомила.

Компаниям упростят процедуру участия в рассмотрении материалов проверки. С 1 сентября 2026 года присоединиться можно будет по видео-конференц-связи. ФНС утвердит порядок проведения такого формата (п. 2 ст. 101 НК).

До 2026 года в НК не уточнялось, какие способы представления возражений можно использовать. Было условие лишь о том, что возражения на акт проверки должны быть письменными.

ТАБЛИЦА 2. КАК ИНСПЕКТОРЫ СНИЖАЮТ ШТРАФЫ ПО СТАРЫМ И ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Количество разнородных смягчающих обстоятельств	Во сколько раз снизят штраф	
	По старым правилам	По новым правилам
Одно	2	2
Два	4	4
Три	8	6
Четыре	16	8
Пять	32	10
Шесть и более (N)	2^N (64, 128 и т. д.)	10

Теперь по-новому считают налоговые штрафы

Теперь итоговый штраф за налоговое нарушение инспекторы будут считать по-новому. Санкции инспекторы уменьшат не менее чем в два раза, но не более чем в 10 раз (табл. 2). Если у компании есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство, штраф обязаны уменьшить.

Сейчас инспекторы используют линейный подход, и каждое следующее смягчающее обстоятельство увеличивает коэффициент снижения штрафа на два, но только до определенного момента. В НК установили четкие ограничения верхнего размера скидки (п. 3 ст. 114 НК). Кроме того, изменился и список смягчающих обстоятельств. Налоговики сократили его и убрали распространенное основание для скидки, а также добавили новые способы уменьшить штраф. Теперь не учитывают, что налогоплательщик совершил правонарушение впервые. Зато в пользу организации сыграет ее активная благотворительная деятельность, в частности поддержка СВО.

До поправок инспекторы применяли прогрессивный подход. Каждое следующее смягчающее обстоятельство дополнительно снижало размер штрафа в два раза. Верхнего ограничения по размеру скидки не было.

Продлили особый порядок начисления пеней для организаций на 2026 год

Пени по налогам в 2026 году не вырастут. Утвердили поправку, которая продлевает особый порядок начисления пеней для организаций на 2026 год (п. 5.1 ст. 75 НК). Пени рассчитают:

- за первые 30 календарных дней просрочки (включительно) — исходя из 1/300 ключевой ставки;
- с 31-го дня просрочки по 90-й день (включительно) — исходя из 1/150 ключевой ставки;
- начиная с 91-го дня просрочки — снова исходя из 1/300 ключевой ставки.

Пени у физических лиц, в том числе ИП, в 2026 году будут рассчитывать также в прежнем порядке — исходя из 1/300 ключевой ставки независимо от периода просрочки.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года изменили дату, с которой не начисляют пени на недоимку при отсрочке и рассрочке. Пени не начислят со дня вступления в силу решения об отсрочке или рассрочке, а не со следующего дня после его принятия (подп. 4 п. 7 ст. 75 НК).

Утвердили методику оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний и ИП

ФНС утвердила единые критерии и порядок оценки финансовой устойчивости и налоговых рисков бизнеса. Документ вступил в силу с 1 января 2026 года (приказ ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041). Оценка могут запросить как сама организация или ИП, так и их контрагенты. Результаты оценки будут использовать:

- для подтверждения надежности перед заказчиками и инвесторами;
- проверки контрагентов;
- внутреннего аудита.

ФНС установила перечень критериев, по которым будут оценивать деятельность организации или индивидуального предпринимателя. Оценка проводится в два этапа. На пер-

вом этапе налогоплательщика проверят по обязательным критериям. Например:

- есть ли существенные расхождения по НДС;
- привлекались ли должностные лица организации к ответственности за коррупционные правонарушения;
- входит ли организация в реестр недобросовестных поставщиков;
- причастны ли организация и ее должностные лица к экстремистской деятельности или терроризму.

На втором этапе оценят репутацию и финансовую устойчивость: зарплаты относительно региона и ОКВЭД, налоговую нагрузку, наличие иностранных участников, рентабельность активов и т. д. За соответствие каждому из критериев налогоплательщику присвоят один балл.

Результат анализа оформят в виде выписки из сервиса, заверенной электронной подписью. Если выписку запросит контрагент, ФНС сначала направит результаты самому налогоплательщику. При этом налогоплательщик вправе подать заявление на корректировку.

Стало больше контролируемых сделок

Включайте в уведомление за 2026 год сделки свыше 120 млн руб. с контрагентами, которые зарегистрированы в стране или на территории со ставкой налога на прибыль — 15 процентов и ниже (подп. 3 п. ст. 105.14 НК).

Информацию о ставке по налогу на прибыль запросите у контрагентов. Зафиксируйте ставку в допсоглашении к договору. Дата заключения договора значения не имеет.

Налоговый контроль через маркетплейсы

Маркетплейсы перестали быть только витриной — теперь они сигнализируют ФНС о подозрительных продавцах. Эксперимент с обменом данными уже идет: площадки присылают компаниям предупреждения, инспекции получают доказательства налоговых схем. Рассказываем, что проверяют платформы, как реагировать на письма от них и какие шаги помогут снизить риск проверки.

Как маркетплейсы следят за продавцами

С января 2025 года налоговики тестируют информационное взаимодействие с пятью маркетплейсами: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет» и «Авито» (приказ ФНС от 04.12.2024 № ЕД-7-2/1102). Цель — найти признаки дробления бизнеса, занижения налогов и неправомерного применения спецрежимов. Результаты торговые площадки передают инспекциям.

По мнению ФНС, маркетплейсы могут увидеть признаки дробления еще на этапе входа компании на площадку. Для этого достаточно лишь донстроить системы внутреннего контроля. Площадки анализируют продавцов по набору признаков и сообщают налоговикам о тех, кто вызывает подозрения.

Конкретные компании ФНС заранее не называет — платформа выявляет маркеры риска и пишет о них продавцам, предупреждает, какие могут возникнуть проблемы, просит представить пояснения.

Что происходит, когда маркетплейс заподозрил схему

Площадка направляет сейлеру письмо с перечнем рисков: дробление, занижение НДС при УСН, неполное отражение

КАКИХ ПРОДАВЦОВ МАРКЕТПЛЕЙСЫ СЧИТАЮТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ

Маркетплейс заподозрит дробление, если у разных продавцов:

- одинаковый или очень похожий ассортимент товаров;
- идентичный дизайн товарных карточек;
- одно место сдачи товаров на склад;
- общий постоянный поставщик;
- один и тот же учредитель или руководитель.

Также маркетплейсы считают подозрительным, когда один из участников группы схожих продавцов работает на спецрежиме или несколько личных кабинетов привязаны к одной компании.

выручки через агентские договоры, неправомерное применение ПСН или НПД и пр.

По данным ФНС, которые есть в редакции, признаки дробления с помощью маркетплейсов подтверждаются в 100 процентах случаев. А в половине из них компании сами уточняются. Например, с начала 2025 года сейлеры уточнились по дроблению на 320,5 млн руб., по другим рискам — на 33,2 млн руб. Это суммы налогов к доплате.

Как реагировать на письмо от маркетплейса

Отнеситесь к письму так же, как к требованиям из налоговой. Ведь маркетплейсы сейчас фактически выступают агентами ФНС. Приводим несколько основных правил, которых стоит придерживаться продавцам.

Не игнорируйте. Сообщение, которое вам пришло, — сигнал, что платформа передала данные в ФНС или собирается это сделать. Поэтому не рекомендуем отправлять письмо в корзину.

Проверьте факты. Сравните перечисленные риски с вашей бизнес-моделью: это ваши признаки или, например, поставщиков?

Подготовьте пояснения. Отправляйте их в ИФНС по месту учета или маркетплейсу — платформа перешлет ваш ответ налоговой.

Соберите документы. Подготовьте подтверждающие контракты, УПД, накладные, акты приема-передачи, платежки — все, что докажет вашу экономическую самостоятельность.

Соблюдайте сроки. В запросе обычно указан срок, как правило, 10 рабочих дней. Задержка повышает риск выездной проверки. Ответственности в НК за непредставление данных оператору платформы пока нет, но ваше молчание может усилить подозрения маркетплейса. Если торговая площадка перешлет информацию о продавце в налоговую, в отношении компании могут назначить выездную проверку.

Что делать, если у продавца действительно есть признаки дробления

Самый безопасный вариант — консолидировать доходы группы, изменить схему налогообложения: вывести мелкие звенья с упрощенки или патента на общую систему, подать уточненки по НДС и прибыли, рассмотреть вариант реорганизации. Есть налоговая амнистия: при добровольном отказе от дробления за периоды 2025—2026 годов компаниям могут простить раздробленность за 2022—2024 годы (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Если вы уже добровольно отказались от дробления, сообщите об этом маркетплейсу или сразу в свою налоговую инспекцию и приложите к письму подтверждающие документы.

Как онлайн-площадки меняют законодательство

Эксперимент, в котором маркетплейсы следят за продавцами, завершается. В ноябре ФНС подведет итоги совместной работы с площадками. Известно, что чиновники уже готовят изменения в законодательство, в том числе в НК и Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «О платформен-

ной экономике», который вступит в силу 1 марта 2027 года. В частности, хотят:

- ввести единые требования к идентификации продавцов, удалять с платформы недобросовестных;
- составить единый перечень рисков и критериев их выявления;
- обязать платформы выявлять продавцов с рисками неуплаты налогов, сообщать о них в налоговую;
- ограничить в поисковой выдаче товаров те площадки, которые будут мешать контролю, ввести для них штраф до 100 000 руб.;
- создать рейтинг платформ по выполнению обязанностей.

Новый реестр

Уже действует общедоступный реестр недобросовестных работодателей. В списке появились организации и ИП, которые практикуют теневую занятость. Реестр будут пополнять постоянно. Рассказываем, кто в него попадает и зачем необходимо отслеживать записи. Последствия вредны не только для репутации на рынке труда. За реестром активно следит ФНС, поэтому проблемы с налогами начнутся незамедлительно. Конечно, бывают ошибки и недоразумения, после которых в реестре оказываются вполне приличные работодатели. Смотрите, что сделать, чтобы как можно скорее запись из реестра удалили.

Какие сведения о работодателе и когда попадают в реестр

Роструд ведет реестр по адресу: rostrud.gov.ru, раздел «Главная» > «О Роструде» > «Деятельность» > «Реестры Роструда» > «Реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости».

В реестр недобросовестных работодателей Роструда включают тех, кто попался на нелегальной занятости. Нелегальная занятость — это осуществление физлицом трудовой деятельности без ее надлежащего оформления (п. 1 ст. 66 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ). Работодателя вносят в реестр на основании постановления об административном нарушении — уклонение от оформления трудового договора или заключение договора подряда, который фактически регулирует трудовые отношения в течение трех рабочих дней с момента, когда постановление вступит в силу (п. 4 и 5 Правил, утв. постановлением Правительства от 27.12.2024 № 1927).

Напомним, что за уклонение от оформления трудового договора, ненадлежащее оформление трудового договора и заключение договора гражданско-правового характера вместо трудового предусмотрены штрафы (ч. 4 и 5 ст. 5.27 КоАП). Для директора сумма наказа-

ния составит от 10 000 до 20 000 руб. Для ИП — от 5000 до 10 000 руб. Для юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб.

При повторном нарушении штрафы выше. Для ИП — до 40 000 руб. Для юрлиц — до 200 000 руб.

В реестре указывают ИНН, наименование организации или Ф. И. О. предпринимателя, дату включения в реестр и основание для этого — номер и дату постановления по делу об административном правонарушении. А если таких постановлений у работодателя несколько, то в реестре будут сведения об их количестве за весь период нахождения записи о нем в реестре.

Каковы последствия включения работодателя в реестр недобросовестных

Информация в реестре общедоступная. Значит, ее будут видеть контролеры, контрагенты, банки, соискатели работы. Работодателя возьмут на карандаш ФНС, Роструд, прокуратура. Не исключены внеплановые проверки, а также ограничения при обращении за субсидиями, грантами, налоговыми льготами и преференциями. Кроме того, могут возникнуть сложности при участии в госзакупках (письмо ФНС от 25.03.2022 № БС-4-11/3610).

Ухудшается деловая репутация работодателя. Если контрагент не готов официально оформлять сотрудников и платить им белую зарплату, есть риск, что и по сделкам он будет рассчитываться нерегулярно. По мнению ФНС, работодатели из реестра недобросовестных — вероятные участники схем. Поэтому сотрудничать с ними опасно.

Работодатели не создают неоформленным работникам безопасные условия труда. Это приводит к несчастным случаям и заболеваниям на производстве. Работа без трудового договора лишает сотрудника права на отпуск, выплату пособий и других трудовых гарантий.

Возникают риски по налогам и взносам. Если налоговики переквалифицируют гражданско-правовой договор с самозанятым в трудовой, придется доплатить НДФЛ и взносы с суммы его вознаграждения (письмо ФНС от 27.12.2019

ПРИЗНАКИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ

- Систематический, а не разовый характер работы.
- Отсутствие в договоре указания на конкретный объем работы, конечный результат.
- Фиксированная ежемесячная оплата труда.
- График работы, подчинение исполнителя внутреннему трудовому распорядку заказчика.
- Неизменный в течение года размер вознаграждения подрядчика.
- Контроль заказчиком хода выполнения работ.
- Дисциплинарная ответственность подрядчика и т. д.

Источник: письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674

№ БС-3-11/11131). Такое право у инспекторов есть (определение КС от 26.10.2017 № 2470-О). Проверяющие обяжут платить именно заказчика услуг, а не исполнителя.

Когда и как запись о работодателе исключат из реестра

Сведения о работодателе находятся в реестре в течение года с даты, когда вынесли постановление. Если постановление отменяют, сведения о работодателе вычеркнут досрочно (п. 6 и 10 Правил, утв. постановлением Правительства от 27.12.2024 № 1927).

Работодатель может исключить запись из реестра, если это ошибка. Нужно направить в Роструд сообщение о том, что работодателя не привлекали к ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП. Направить обращение можно на бумаге или в электронном виде с использованием электронной подписи.

Оператор реестра рассмотрит обращение не позднее второго рабочего дня со дня поступления сообщения. Если информация подтвердится, оператор внесет изменения не позднее первого рабочего дня со дня подтверждения. А не позднее третьего рабочего дня со дня подтверждения

направит работодателю уведомление об исправлении технической ошибки в той форме, в какой поступило обращение (п. 9 Правил, утв. постановлением Правительства от 27.12.2024 № 1927).

Как не оказаться в реестре недобросовестных работодателей Роструда

Чтобы не попасть в новый «нехороший» реестр, исключите признаки нелегальной занятости.

Проверьте гражданско-правовые договоры. Минтруд считает отношения трудовыми, если заказчик работ дает указания, предоставляет инструменты, материалы и механизмы, исполнитель включен в структуру компании, у него есть еженедельные выходные и ежегодный отпуск. Такие поправки ведомство предлагает внести в статью 15 ТК.

Убедитесь, что у вас в гражданско-правовых договорах нет признаков трудовых отношений (п. 17 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15). В частности, подчинение исполнителя действующим в компании ПВТР, графику работы и т. п. Если гражданско-правовые договоры содержат такие признаки, безопаснее пересмотреть содержание, исключить опасные условия и подписать с подрядчиками новую версию.

Контролируйте численность самозанятых. У компании самозанятых более 10 человек, сотрудничество с ними длится на протяжении более трех месяцев в год — выплаты в их пользу безопаснее ограничить суммой в 20 000 руб. в месяц. Выплаты свыше 20 000 руб. сами по себе не нарушение, но могут привлечь внимание проверяющих. А это риск переквалификации договоров с самозанятыми в трудовые, доначисления НДФЛ и взносов и включение в реестр недобросовестных работодателей.

Сравните зарплаты работников с МРОТ. Если работник полностью отработал норму рабочего времени, его зарплата за месяц не может быть ниже МРОТ. В 2026 году федеральный МРОТ равен 27 093 руб. (Федеральный закон

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КОМИССИЙ

Ситуация	Перечень сведений	Сроки передачи данных
Уровень зарплаты		
Зарплата меньше МРОТ не менее чем 10 работникам, их доля превышает 10 процентов общего числа работников (п. 1 Перечня сведений, утв. приказом Минтруда от 02.02.2024 № 40н)	1. Количество физлиц, которым выплачена зарплата. 2. Сведения о физлице из раздела 3 РСВ — Ф. И. О., СНИЛС, дата рождения, сумма выплат без вознаграждений по гражданско-правовым договорам в каждом месяце отчетного квартала (п. 1 приложения к приказу № 40н)	Ежеквартально до 25-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным (п. 3.2 Соглашения ФНС и Роструда от 27.04.2024 № С-3-3-1)
Среднемесячная зарплата отклоняется от среднеотраслевой более чем на 35 процентов (п. 4 Перечня сведений, утв. приказом № 40н)	1. Количество физлиц, которым выплатили зарплату. 2. Средняя зарплата у работодателя. 3. Средняя зарплата в субъекте РФ по виду деятельности в соответствии с ОКВЭД в зависимости от категории работодателя в реестре субъектов МСП (п. 4 приложения к приказу № 40н)	По запросу трудовой инспекции. Не ранее 15-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным, не чаще одного раза (п. 3.4 Соглашения ФНС и Роструда № С-3-3-1)
Самозанятые		
Сотрудничество больше трех месяцев более чем с 10 самозанятыми, чей среднемесячный доход от данных заказчиков превышает 20 000 руб. (п. 3 Перечня сведений, утв. приказом № 40н)	1. Количество физлиц — самозанятых. 2. Среднемесячный доход самозанятых. 3. Среднее количество месяцев работы самозанятых с организацией или ИП. 4. Средняя доля дохода самозанятого от компании или ИП от общего дохода физлица в период сотрудничества. 5. Среднее количество чеков в месяц	Ежеквартально до 25-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным (п. 3.2 Соглашения ФНС и Роструда № С-3-3-1)
ККТ		
Наличие у организации и индивидуального предпринимателя контрольно-кассовой техники (п. 5 Перечня сведений, утв. приказом № 40н)	1. Заводской и регистрационный номер, адрес и место установки ККТ. 2. Реквизиты фискальных документов: кассир, ИНН кассира, дата, время, адрес и место расчетов (п. 5 приложения к приказу № 40н)	Не чаще одного раза в месяц по запросу трудовой инспекции (п. 3.5 Соглашения ФНС и Роструда № С-3-3-1)
Проверки		
Наличие признаков нелегальной занятости на основании решения после налоговых проверок (п. 2 Перечня сведений, утв. приказом № 40н)	1. Период налоговой проверки, дата и номер решения по итогам проверки. 2. Краткое описание нарушения (п. 2 приложения к приказу № 40н)	Не позднее одного месяца с даты вступления в силу решения по итогам проверки (п. 3.3 Соглашения ФНС и Роструда № С-3-3-1)

от 28.11.2025 № 429-ФЗ). Если в вашем регионе установили свой зарплатный минимум, берите за основу его.

Сравните «свою» среднюю зарплату со среднеотраслевыми показателями в регионе. Ориентируйтесь на средние зарплаты по отрасли в вашем регионе. Посмотрите их в «Калькуляторе налоговой нагрузки» на сайте ФНС «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Если вы платите меньше на 35 процентов и более, примите меры, чтобы повысить уровень. Сделайте это до того, как ваш случай вынесут на межведомственную комиссию. Список сведений для передачи на межведомственную комиссию утвержден в приказе Минтруда от 02.02.2024 № 40н (см. таблицу→²³).

Проверьте места применения и количество ККТ. Если по адресам, указанным в кассовых чеках, не окажется рабочих мест, действующих официально, проверяющие заподозрят неладное. К примеру, по адресу находится торговая точка с установленным режимом работы и продавцы официально не оформлены. Подготовьте объяснения заранее, не дожидаясь визита инспектора.

Если количество ККТ больше, чем сотрудников, проверьте реквизиты в чеках ККТ. Убедитесь, что в них актуальные данные о кассирах. Опасно, когда в фискальных документах указан один сотрудник, а в действительности за кассой стоит другой.

Неочевидные источники информации для ФНС

Искусственный интеллект (ИИ) помогает инспекторам выявлять налоговые риски без выезда на места. Проверяющие применяют АИС «Налог-4» — автоматизированную систему ФНС четвертого поколения. С помощью ИИ она анализирует все данные налогоплательщика в реальном времени 24/7.

В ФНС стекаются данные из самых разных ресурсов: чеки онлайн-касс, банковские операции и зарплатные реестры, действия в личных кабинетах налогоплательщиков, снимки земельных участков с дронов, фото вывесок на фасадах зданий и т. д. Затем ИИ в АИС «Налог-4» анализирует эти данные. Аномалии провоцируют автоматические сигналы внутри ФНС, а дальше их обрабатывают.

Проверки станут более технологичными. С 29 декабря 2025 года проверяющие смогут проводить выездное обследование компаний с помощью беспилотников. Если аппарат зафиксирует признаки нарушений обязательных требований, это будет основанием для назначения проверки (Федеральный закон от 29.12.2025 № 567-ФЗ.).

На документарной проверке компании смогут представлять документы через мобильное приложение «Инспектор» или через Госуслуги. Через портал также можно будет получить консультацию или направить возражения на предостережение. Предостережения, решения о проведении проверки, профвизита или другого профилактического мероприятия не будут оформлять отдельными документами. Информацию об этом будут фиксировать в едином реестре проверок. В 2026 году к системе отслеживания добавится еще цифровой рубль. С 1 января на него перешел госбюджет, а с 1 сентября перейдет весь бизнес. Это усилит и контроль денежных потоков.

Далее в этой главе подробнее расскажем о других, неочевидных источниках информации для ФНС. Среди них, например, системы отслеживания транспорта и CRM-системы.

Проверяющие знают, что все данные о сделках — в SRM- и CRM-системах

Данные систем SRM и CRM позволяют налоговикам доказать, что компания хитрит в сотрудничестве с партнерами и клиентами.

Системы управления взаимоотношениями с поставщиками (Supplier Relationship Management — SRM) и клиентами (Customer Relationship Management — CRM) потенциально могут заинтересовать налоговиков. Ведь они содержат реальные данные об оперативной работе компании и ее бизнес-процессах. Инспекторы все чаще используют данные SRM- и CRM-систем как дополнительное доказательство налоговых нарушений.

Судебных разбирательств на эту тему пока немного. Но они постепенно появляются. Например, была такая ситуация: налоговики оспаривали реальность поставки, допросили сотрудника отдела закупок, который вносил информацию в программу SRM и составлял отчеты. Работник сообщил, что руководитель и сотрудники спорного поставщика ему незнакомы и не имели доступа к этой SRM. Суд принял эти факты как одно из доказательств, что поставки от спорного контрагента не было (решение АС Калининградской области от 15.11.2023 по делу № А21-259/2023).

Другой пример. Чтобы соблюсти ограничение по численности на ПСН, предприниматель нанял преподавателей по договору оказания услуг. Но оказалось, что данные об отработанном времени синхронизировались с отчетом «Зарплата преподавателей» в системе CRM. Пароль доступа к системе был и у преподавателей, и у бизнесмена. Суд согласился с доводами налоговиков, что отношения трудовые, поэтому доначисление налогов по общему режиму правомерно (решение АС Самарской области от 26.12.2023 по делу № А55-34133/2022).

Доступ к внутренней системе компании зачастую ограничен. Но налоговики могут получить сведения из SRM- или CRM-систем при выемке у организации документов и предметов (ст. 92, 94 НК). Более привычные варианты: допросы сотрудников, которые работают в этой системе

(ст. 90 НК), или истребование у компании, к примеру, рабочих отчетов из SRM- или CRM-систем (ст. 93 НК). Требования могут прислать, если налоговики точно знают, что такие отчеты у организации есть. Допустим, о них рассказали сотрудники при допросах. Также инспекторы могут запросить документы и информацию у того, кто устанавливал или проводил техобслуживание системы. К примеру, могут попросить техзадание, информацию о конфигурации системы, о том, кто к ней подключен, и т. п.

Налоговики активно используют системы отслеживания транспорта

Есть разные транспортные системы: «Платон», «Контроль передвижения транспорта», «Поток», «ЭРА-ГЛОНАСС» и пр. Цели у них разные, но принцип работы один: автотранспорт проходит через точки детекции системы. Такие данные позволяют налоговикам получить реальную картину движения интересующих их автомобилей. Например, чтобы доказать нереальность поставки товара или транспортных услуг.

Инспекторы сверяют маршруты движения транспорта с данными путевых листов или транспортных накладных. К примеру, в одном споре налоговики при помощи системы «Платон» доказали фиктивность путевых листов: автомобили двигались не по указанным маршрутам, а также в дни, когда путевые листы никто не выписывал (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.12.2023 по делу № А32-13725/2023). Аналогичные дела были с системами «Поток» и «Контроль передвижения транспорта» (постановления арбитражных судов Северо-Кавказского округа от 06.10.2023 по делу № А63-15472/2021, Северо-Западного округа от 10.03.2022 по делу № А56-10241/2021).

«Платон» отслеживает пути следования транспорта массой более 12 т. Но налоговики умудряются перепроверить перемещение транспорта и меньшего тоннажа (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.12.2023 по делу № А53-23700/2022).

Главная проблема системы «Платон» — она работает только на трассах федерального значения. Поэтому в некоторых случаях арбитры считают убедительным довод компании, что водитель ехал по региональным трассам (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.11.2023 по делу № А55-17051/2022). Если используете аргумент про региональные дороги, обратите внимание на то, чтобы автомобиль не следовал одновременно по другому маршруту или вообще в другом регионе. Арбитры, как правило, оценивают все обстоятельства в совокупности. Если аргументы инспекции в целом слабые, довод про региональные дороги может сработать.

Директоров компаний инспекторы уже начали разыскивать через военкоматы

Отказ руководителя явиться для дачи пояснений не повод вносить в ЕГРЮЛ запись о недостоверности. Ведь если директор компании не встречается с налоговиками и не живет по месту прописки, это еще не значит, что он номинальный. Чтобы признать сведения о руководителе недостоверными, инспекторы должны найти доказательства, что он не управляет компанией. Именно за этим они и стали обращаться в военкомат.

В недавнем споре инспекторы усомнились, что директор действительно руководит компанией, направили запрос в военкомат и получили ответ, что он не проживает по месту регистрации. Налоговики несколько раз отправляли уведомления, чтобы директор к ним явился. Руководитель корреспонденцию получал и общался с инспекторами через личный кабинет, но на беседу так и не пришел. Тогда налоговики внесли в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности.

Компания обжаловала действия инспекторов, и суд встал на ее сторону. Руководитель подписывал и представлял отчетность, отвечал на запросы, направлял жалобы. Это доказывает, что он на самом деле выполнял обязанности. При этом, если директор не явился для дачи пояснений, это еще не значит, что он злоупотребляет своим правом. Повода

вносить в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности у налоговиков в данном случае нет (постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.09.2025 № А45-31310/2024).

По картам налоговики проверяют не только адрес компании

Налоговики просматривают панорамные снимки в известных картографических сервисах, чтобы доказать недостоверность адреса компании. Так определяют компании-однодневки. На снимке можно увидеть, что никаких вывесок и упоминаний об организации по заявленному в ЕГРЮЛ адресу нет, а значит, фактически компания там не работает.

Кроме обычных карт, есть еще специальные региональные, например, на них можно увидеть все рекламные щиты и баннеры населенного пункта. По такой карте налоговики могут проверить, действительно ли компания тратилась на наружную рекламу. На сайте можно найти нужный рекламный щит и посмотреть информацию о рекламодателе. Компании южных регионов проверяют по картам виноделия. На них видно, какой сорт винограда растет в данной местности.

Инспекторы забирают в счет недоимки все, о чем узнали на осмотрах и допросах

ФНС создала «Хранилище информации о нерегистрируемых активах налогоплательщиков». Туда вносят доступные налоговикам сведения об имуществе компании — от сырья и материалов до смартфонов, посудомоек и кондиционеров. Об имуществе налоговики узнают при осмотрах и допросах, из актов сверок с контрагентами и из любых других документов, которые попали к инспекторам. Наиболее аккуратно вносят данные в хранилище в Амурской, Ивановской и Иркутской областях. А вот в Адыгее, Волгоградской области и Севастополе инспекторы не собирают информацию о компаниях (письмо ФНС от 28.04.2025 № КЧ-4-8/4286).

Запросы в организации и учреждения

Инспекторы получают дополнительную информацию о налогоплательщике при взаимодействии с банками, органами внутренних дел, прочими государственными органами и т. д. (п. 3 ст. 82, ст. 86 НК).

Возможно информационное и иное взаимодействие между инспекторами и сотрудниками внутренних дел по результатам оперативно-розыскной деятельности (приказ от 30.06.2009 МВД № 495, ФНС № ММ-7-2-347, приказ от 29.05.2017 МВД № 317, ФНС № ММВ-7-2/481). Обычно инспекторы объединяются с силовиками, когда есть признаки преступления. Сотрудники МВД, как правило, привлекаются только при наличии возбужденного уголовного дела или при наличии признаков преступления для поиска человека, проведения допросов, осмотра или при необходимости сопровождения. Чаще всего инспекторы взаимодействуют с сотрудниками МВД, когда обнаруживают признаки технических операций и формального документооборота с однодневками, а также при дроблении бизнеса.

Предпроверочный анализ как неофициальная проверка

Рассказываем, как обычно проходит предпроверочный анализ (ППА), который фактически уже стал неофициальной частью выездной проверки. Подскажем, как догадаться, что ППА начался. Догадаться, потому что о нем никто официально не сообщает. А вовремя узнать о ППА важно, так как обычно он предшествует выездной проверке — отсюда и название. Объясняем, что ищут инспекторы и как не попадаться на их уловки. Мы не расскажем о том, кто попадает на ППА, потому что от этого не застрахован никто.

В любой момент системы ФНС могут выследить факторы риска — достаточно оказаться в одной цепочке с не самой надежной компанией. У проверяющих есть и другие источники информации, в том числе соцсети.

Как проходит предпроверочный анализ и какие этапы в себя включает

Понятие предпроверочного анализа не закреплено в НК либо в ином нормативно-правовом акте. Порядок и сроки проведения предпроверочного анализа регламентируются внутренними локальными документами налоговых инспекций. Эти данные не публикуются.

Предпроверочный анализ представляет собой неформальную процедуру, которую инспекторы активно используют в рамках рискориентированного подхода. Поскольку предпроверочный анализ носит неформальный характер, какие-либо уведомления о начале и окончании его проведения налогоплательщику не направляются. Как и не направляется перечень планируемых либо проведенных процедур. Тем не менее можно выделить этапы проведения такого анализа. Деление является условным.

Этап 1. Определение перечня компаний с ключевыми риск-факторами. На данном этапе налоговые инспекторы проводят анализ прежде всего на основании автома-

тизированных систем ФНС: АСК «НДС-2», АСК «Доходы физических лиц» и др. Также помогают проверяющим автоматические системы по сопоставлению данных налоговой и бухгалтерской отчетности, данных государственных реестров. Таких как ЕГРЮЛ, ЕГРН, реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, данных об аккредитованных компаниях в сфере информационных технологий и пр. Инспекторы активно используют данные из открытых источников — СМИ, соцсети, сайты компании, рекрутинговые порталы и др.

Инспекторы ориентируются на ключевые общедоступные риск-факторы для проведения выездной налоговой проверки (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). К таким факторам относятся: отклонение налоговой нагрузки и рентабельности от среднеотраслевых показателей, опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации. Также среди риск-факторов упоминаются убытки на протяжении нескольких налоговых периодов, значительные суммы налоговых вычетов за определенный период, наличие цепочки контрагентов без деловой цели, «миграция» налогоплательщика между налоговыми органами, непредставление пояснений на уведомление налогового органа и др.

В частности, АСК «НДС-2» показывает разрывы по уплате НДС и по вычетам, а АСК «Доходы физических лиц» обнаруживает признаки неофициальной заработной платы. Помимо данных из автоматизированных систем ФНС, инспекторы также могут получить информацию из Федерального реестра потенциальных выгодоприобретателей (ФРВП) — закрытый перечень компаний, в который могут попасть налогоплательщики с признаками недобросовестного исполнения налоговых обязательств. Преимущественно это касается НДС. Отметим, что данные о разрывах по НДС по цепочке операций с контрагентами налогоплательщику недоступны в открытом доступе. Поэтому оценить такой риск можно, только если у контрагентов первого звена есть потенциальные признаки недобросовестности. Например, отсутствие достаточных основных средств и персонала для выполнения работ.

Инспекторы также анализируют данные бухгалтерской и налоговой отчетности. Отслеживают существенные расходы. Смотрят, соответствуют ли среднеотраслевым показателям налоговая нагрузка и рентабельность. Оценить эти параметры можно и самостоятельно, в том числе в онлайн-сервисах ФНС. Например, можно использовать калькулятор для расчета налоговой нагрузки (pb.nalog.ru/calculator.html).

Проверяющие могут вызвать в инспекцию как свидетеля для дачи показаний любое физическое лицо. Выбирают тех, кому могут быть известны какие-либо обстоятельства, полезные для налогового контроля. Это могут быть сотрудники налогоплательщика, ИП и самозанятые, контрагенты и их сотрудники (ст. 90 НК).

На практике инспекторы регулярно устраивают допросы как при налоговых проверках, так и вне таких проверок. Полученные сведения используют как доказательства налоговых правонарушений (постановления АС Западно-Сибирского округа от 17.10.2023 № А75-22936/2022, Московского округа от 28.08.2023 № А40-184179/2022).

Устную информацию и сведения о деятельности компании или ИП инспекторы получают в рамках беседы, опроса и иного взаимодействия. Такие данные не могут использовать как допустимые доказательства, но для внутренних целей анализа это важно.

Этап 2. Направление требований о представлении информации или документов, проведение допросов.

На данном этапе налоговые инспекторы приступают к более активной фазе анализа деятельности налогоплательщика и пытаются получить как можно больше дополнительной информации. Например, инспекторы могут направлять требования о представлении информации, пояснений, документов по конкретным сделкам, отдельным контрагентам в рамках встречных проверок, причинам убытка, низкому уровню заработных плат сотрудников, расхождениям в налоговом и бухгалтерском учете.

Кроме того, инспекторы могут вызывать представителей налогоплательщика для дачи устных пояснений, а также на допросы. Могут попытаться получить информацию устно

в рамках «неформальных» бесед с налогоплательщиком. И хотя такую информацию инспекторы не вправе использовать как официальное доказательство нарушений, эффект от принятых мер есть. Например, полученные сведения могут раскрыть детали потенциально рискованных областей и «подсказать», какую информацию и документы нужно дозпросить в дальнейшем.

Инспекторы также могут вызвать налогоплательщика на комиссии по легализации налоговой базы, страховым взносам. Возможны зарплатные комиссии и пр. Отметим, что понятие «налоговая комиссия» в настоящее время не закреплено ни в НК, ни в иных нормативных актах. Ранее понятие «комиссия по легализации налоговой базы» упоминалось в письме ФНС от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490 (отменено письмом ФНС от 07.07.2020 № БС-4-11/10881).

Сейчас налоговые комиссии фактически регулируются общей нормой НК о возможности вызова налогоплательщика в инспекцию для устных пояснений (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК). На комиссиях налогоплательщику могут сообщить о выявленных разрывах в цепочке по НДС, признаках выплаты серой заработной платы, недостоверных или неполных сведений в налоговой и бухгалтерской отчетности и др.

Этап 3. Инспекторы предлагают самостоятельно на уточнить налоговые обязательства. По результатам обсуждения вопросов на налоговой комиссии инспекторы предлагают налогоплательщику самостоятельно скорректировать или уточнить налоговые обязательства. Судебная практика показывает, что решения по результатам комиссии являются рекомендательными (например, постановление АС Северо-Кавказского округа от 25.09.2019 № А32-4274/2019). Такие меры направлены на самостоятельную оценку налоговых последствий с учетом предъявленных фактов. На предложение инспекторов соглашаться не обязательно. Санкций за это нет. Но возможны другие риски. О них расскажем далее.

С другой стороны, добровольная корректировка обязательств освобождает налогоплательщика от налоговой ответственности в виде штрафов. Компаниям нередко уда-

ется доказать, что оснований для корректировки налоговых обязательств нет.

Этап 4. Проведение налоговой проверки. На практике, если налогоплательщик отказывается от самостоятельной корректировки налоговых обязательств, инспекторы переходят к назначению выездной проверки. Ведь на данном этапе у них уже накопились информация и документы — достаточные основания полагать, что налогоплательщик совершил налоговое правонарушение, которое привело к занижению налогов к уплате.

Как понять, что у компании начался ППА

О начале предпроверочного анализа инспекторы не сообщают. Но можно предположить, что у компании начался ППА по следующим признакам.

Инспекторы регулярно направляют требования о представлении пояснений и информации. В требованиях инспекторы могут указать, что сведения или пояснения нужны в рамках камеральных налоговых проверок. При этом такие требования направляются по определенным вопросам регулярно. Например, по операциям с отдельными поставщиками, по вопросам формирования убытков, по вопросам низкой заработной платы сотрудников и т. д.

Обычно во время ППА вопросы не поверхностные, а скорее с углубленным характером. В частности, инспекторов интересует вид операций, взаимоотношения с контрагентами. Проверяющие запрашивают документацию по сделкам, информацию по контрагентам, в том числе подтверждение добросовестности контрагента. Нередко инспекторы запрашивают связанные с основным вопросом расшифровки, спрашивают о причинах расхождений и пр.

Запрашивают документы по встречным проверкам контрагентов. Помимо требований по конкретным сделкам налогоплательщика инспекторы могут запрашивать документы в рамках встречных проверок контрагентов. Такие проверки формально связаны с деятельностью имен-

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ВЫЕЗДНУЮ НАЛОГОВУЮ ПРОВЕРКУ

- Провести диагностику налоговых рисков внутренними силами или с привлечением сторонних консультантов.
- Провести оценку соответствия общедоступным критериям для назначения ВНП (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333).
- Подготовить заранее пояснения и документы для доказательства реальности сделки по наиболее высоким налоговым рискам.
- Подготовить дополнительные регламенты, например по ценообразованию, проявлению должной осмотрительности при выборе поставщиков и т. д. При необходимости привлечь экспертов, оценщиков, составить бизнес-план и т. д.
- Своевременно отвечать на запросы инспекторов. Непредставление пояснений является одним из критериев для назначения выездной налоговой проверки.
- Не представлять излишние документы и информацию. В рамках камеральных налоговых проверок налоговые инспекторы вправе запрашивать информацию только по конкретным сделкам, операциям, фактам, которые могут свидетельствовать о допущенных нарушениях (подп. 4 п. 1 ст. 31, п. 1 ст. 82 НК, письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/1283).
- Подготовить сотрудников к допросам, а также подготовиться к даче устных пояснений по наиболее рискованным вопросам.

но контрагента, а не самой компании. Тем не менее полученную информацию и документы инспекторы в дальнейшем могут использовать для того, чтобы сделать выводы о нарушениях у самого налогоплательщика. Кроме того, аналогичную информацию проверяющие могут запросить и у контрагентов налогоплательщика, о чем не всегда может быть известно.

Представителей компании или ИП вызывают в инспекцию. Представителей налогоплательщика могут вызывать в инспекцию как для дачи устных пояснений в рамках камеральной проверки, так и на комиссию.

Инспекторы активно применяют показания сотрудников, пояснения представителей налогоплательщика в качестве доказательств по налоговым спорам. Недетализиро-

ванные, спутанные, противоречивые ответы могут служить доказательством того, что как таковой деловой цели у операции не было. Инспекторы сделают вывод, что компании создали искусственный документооборот.

Если вас вызывают на комиссию по легализации налоговой базы, то, скорее всего, предпроверочный анализ деятельности компании в определенном объеме инспекторы уже провели. Ведь на такой комиссии инспекторы уже предлагают скорректировать налоговые обязательства исходя из собранной информации и документов, а также выявленных признаков нарушений.

Камеральные проверки

Механизм камеральных проверок меняется. Проверки становятся более детализированными, в первую очередь в отношении НДС. Смотрите в этой главе, что нам удалось выяснить в ФНС о новых проверках, чтобы было понятно, к чему готовиться, и что скрывается за непривычным поведением инспекторов. Также найдете образцы готовых пояснений на новые неожиданные запросы от ФНС.

Инспекторы покажут «маску взаимозависимости»

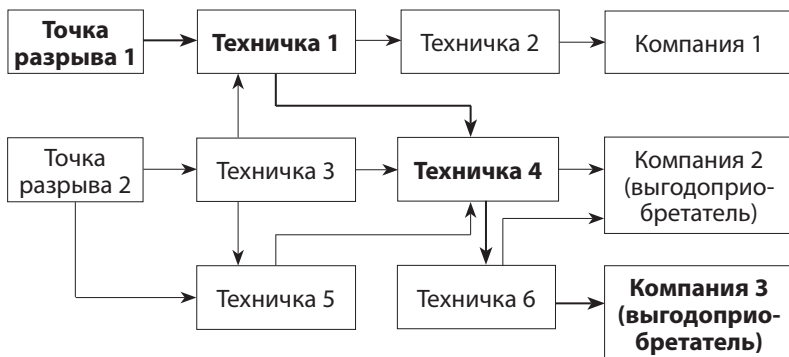
С 2026 года бухгалтерам сложнее опровергнуть обвинения в уходе от налогов. ФНС научила проверочную программу точнее определять схемные цепочки по взаимосвязям между участниками. Налоговики поделились с нами подробностями, как это будет работать.

Программа налоговиков уже шесть лет умеет строить цепочки от разрыва по НДС до возможного выгодоприобретателя и вычислять явные техники без персонала, основных средств и других ресурсов. На первых порах система работала успешно, но потом стала путаться, поскольку компании подстроились под новые проверки.

Техники теперь похожи на реально действующие организации — в них есть персонал, зарплаты, они отчисляют НДФЛ и страховые взносы. Схемы стали сложнее и дороже, но спрос на них не исчез. Чтобы в этих условиях корректно определять выгодоприобретателей, налоговики усовершенствовали систему. Теперь она анализирует признаки взаимозависимости участников цепочек: одинаковые адреса регистрации и IP-адреса, общие сотрудники и пр. На основе этих данных система строит «маску взаимозависимости». Раньше вычислить взаимосвязи инспекторы могли лишь вручную.

Чему научилась программа, смотрите на схеме. →³⁹ Связи, которые выявляет программный комплекс, — это и есть «маска взаимозависимости». Например, если сотрудник

КАК ПРОГРАММА ФНС ВЫЧИСЛЯЕТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ



перешел работать из техники 3 в технику 1, инспектор увидит связь между этими организациями. По всей стране программа заработает в 1-м квартале 2026 года.

До усовершенствования программа ФНС показала бы только цепочку разрыва от техники до компании. А сейчас она может дополнительно вычислять другие разрывы и определять, какая именно компания получила от этого необоснованную налоговую выгоду. Инспекторы на комиссии смогут предъявить двум компаниям «маску взаимозависимости» и объяснить причины подозрений.

Как считают налоговики, с этого момента у них станет в разы больше аргументов, чтобы объявить компанию выгодоприобретателем и добиться уточенок. Если в 2026 году получите вызов на комиссию, имейте в виду, что инспекторам известно обо всех связанных с вами компаниях. Надо готовиться доказывать, что контрагенты вам не подконтрольны.

Небольшие разрывы в декларациях по НДС оставляют без внимания. Теперь нет необходимости сверять с контрагентом суммы НДС до копейки перед отчетностью. Если возникнет небольшой разрыв, претензий у налоговиков не будет. Мы выяснили у контролеров, при какой минимальной сумме расхождений поступит автотребование.

Инспекторам невыгодно отрабатывать каждый копеечный разрыв, это слишком большие трудозатраты. Поэтому

му программный комплекс налоговиков отбирает только значительные расхождения по НДС. Минимальная сумма «официального» разрыва в каждом регионе своя. Ее устанавливают по итогам каждого квартала. В основном это 5000 руб. или выше. В Москве суммы устанавливают по каждой инспекции отдельно, и в среднем они выше, чем по стране. Это связано с большим количеством налогоплательщиков в столице.

Если на небольшую разницу в суммах НДС инспекторы не обратят внимания, то ошибка в коде вида операции может быть критичной. Например, компания давно работает с поставщиком на упрощенке и всегда выставляла ему счета-фактуры с кодом 26, что было верно. Но теперь этот поставщик стал плательщиком НДС и выбрал ставку 20 процентов. Значит, имеет право на вычет. Но вычет будет не подтвержден, потому что программа счет-фактуру с кодом 26 ни с чем не сопоставит. В этом случае автотребование придет и продавцу, и покупателю. Чтобы такого не случилось, стоит выяснять, нужны ли контрагентам вычеты НДС, и проверять коды видов операций.

Особое внимание уделят тем, кто раздробил бизнес на упрощенке, чтобы не платить НДС. У руководителей может возникнуть искушение раздробить бизнес на мелкие компании из-за поправок в НК по НДС. Налоговики предупреждают, что это рискованно: такие действия отслеживают и выручку группы объединяют, чтобы доначислить НДС и другие налоги.

С 2026 года надо платить НДС на упрощенке при доходах свыше 20 млн руб. Налоговики ожидают, что у многих возникнет идея «обнулить» доход с помощью перерегистрации. Налоговики заявляют, что будут оспаривать в суде схемы с закрытием и открытием предприятий. Например, преобразование организации не может служить основанием для нового отсчета доходов для упрощенки (определение Верховного суда от 22.08.2023 № 302-ЭС23-2531). Если экономите за счет перерегистрации бизнеса, у инспекторов будут претензии. Региональные льготные ставки и налоговые каникулы по УСН сохранятся только для приоритетных видов деятельности, установленных на федеральном уровне.

Еще с 2025 года стало опасно перерегистрироваться, чтобы применять пониженные ставки по упрощенке. При переезде в регион с более низкой ставкой в течение трех лет надо применять ставку, которая действовала по прежнему месту регистрации (п. 2 ст. 346.21 НК). Инспекторы заметили, что ИП используют перерегистрацию как способ получить льготную ставку, минуя трехлетнее ограничение.

Появился новый инструмент вычисления рисков по НДС. ФНС разработала паспорта рисков деклараций, которые используются при проверке налоговой отчетности (письмо ФНС от 26.03.2024 № ЕА-4-9/3377). Они уже применялись в 2024 году в тестовом режиме отдельными регионами — Краснодарским краем, Астраханской, Вологодской и Ростовской областями.

Например, для проверки декларации по НДС разработаны более 40 рисков. Риск по НДС подтверждается, если между суммами в счетах-фактурах и книгой покупок разница составляет более 1000 руб. и в течение двух недель инспекторы не получили пояснений на свой запрос. Ну и, конечно, любое возмещение налога — фактор риска. В паспорте риска «Необоснованное возмещение бюджетных средств, завышение сумм принимаемых вычетов» несколько критериев. В первую очередь это признаки того, что организация — участник площадок «бумажного» НДС или заявлен вычет по счету-фактуре контрагента с признаками техники. В случае непредставления пояснений возможно назначение выездной проверки.

Приготовьтесь к новым неожиданным вопросам и требованиям

Главбухи уже получают от инспекторов новые неожиданные вопросы и требования. Контролеры интересуются прибылью компаний, подробностями сделок, доходами сотрудников. Мы выяснили в ФНС цель каждого запроса и подготовили ответы, которые снимут вопросы налоговиков. Забирайте образцы пояснений.

Будут приходить запросы о незнакомых контрагентах, и это не мошенники. Не удивляйтесь, если получите запрос по встрече о контрагенте, с которым никогда не работали. Налоговики обнаружили новую уловку: технические стали добавлять в свои декларации по НДС посторонние организации в качестве посредника. О таком явлении ФНС рассказала налоговикам в регионах (письмо есть в редакции).

Участники цепочек заполняют либо разделы 10 и 11, либо строку 140 раздела 8 декларации по НДС. То есть сведения из журналов учета счетов-фактур либо ИНН/КПП посредника в книге покупок. В качестве посредника отражают реально работающую компанию, но которая в сделках никак не участвует. Расчет на то, что проверяющие увидят в декларации respectable контрагента и примут операцию за реальную. У честной компании, которая случайно попала в декларацию однодневки, проблем не возникнет. Если вдруг получите запрос о неизвестной вам компании, достаточно ответить, что вы с ней не сотрудничали.

Возникают вопросы об использованных материалах в строительстве. Налоговики спрашивают у бухгалтеров о происхождении приобретенного товара, интересуются подробностями его доставки и хранения. Вместе с пояснениями инспекторы требуют подтверждающие документы, в частности журнал въезда/выезда автомобилей, чтобы проверить, действительно ли товар доставили в компанию.

Игнорировать требования опасно, из-за этого могут инициировать выездную. К тому же, если инспекторы на камералке отчетности обнаружили нестыковки в декларации, они вправе запросить только пояснения (п. 3 ст. 88 НК). Если проверяют декларацию по НДС, то могут потребовать счета-фактуры, первичку и иные документы, которые относятся к этим операциям (п. 8.1 ст. 88 НК). Налоговики также имеют право запросить документы, если проверяют декларацию по НДС с суммой к возмещению (п. 8 ст. 88 НК).

Есть мнение, что на некоторые запросы налоговиков компания вправе ответить отказом и инспекторы это примут. Например, для подтверждения вычетов контролерам точно не нужны штатное расписание, трудовые договоры, оборот-

ОБРАЗЕЦ 1. КАК ОТВЕТИТЬ, ЕСЛИ НАЛОГОВИКИ ЗАПРАШИВАЮТ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

г. Москва

Исх. № 145 от 20.01.2026

ПОЯСНЕНИЯ

В ответ на требование от 14.01.2026 № 437/09 сообщаем.

Доску обрезную (далее — товар) ООО «Компания» приобрело у ООО «Поставщик» по договору от 14.07.2025 № 489-Д.

Товар доставлялся на склад ООО «Компания» за счет поставщика силами сторонней транспортной компании ООО «Логистика». Доставка совершена 14.09.2025. Журналы въезда/выезда транспортных средств на территорию склада ООО «Компания» хранятся в течение одного месяца, поэтому представить журнал мы не можем. В то же время в качестве доказательства въезда автомобиля транспортной компании и разгрузки груза у нас имеется видеозапись с наружных и внутренних камер видеонаблюдения.

Товар на склад принял кладовщик ООО «Компания» А.Н. Кондратьев.

Товар оплачен на следующий день после поступления на склад (платежное поручение № 456).

Товар хранился на складе ООО «Компания» в течение двух недель и был использован при проведении подрядных работ по договору с ООО «Контрагент».

Генеральный директор

И.И. Астахов

Подтверждающие документы

Если с документами все в порядке, можно приложить их к ответу на требование.

Если каких-то бумаг нет, укажите это в пояснениях.

ки, договоры аренды автомобилей и документы об инвентаризации. Некоторые суды с этим соглашаются (см., например, постановления арбитражных судов Уральского округа от 10.06.2025 по делу № А60-40063/2024, Северо-Западного округа от 19.06.2025 по делу № А56-56020/2024). Но есть и противоположные решения, в которых суды позволяют ФНС самостоятельно решать, какие сведения запрашивать (определение Верховного суда от 10.09.2024 № 305-ЭС24-17052).

Рекомендуем ориентироваться на определение Верховного суда № 305-ЭС24-17052 и представлять документы,

ОБРАЗЕЦ 2. КАК ОТВЕТИТЬ НА ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ ЛИМИТА ДОХОДОВ ДЛЯ НДС НА УПРОЩЕНКЕ

г. Москва

Исх. № 345 от 20.01.2026

ПОЯСНЕНИЯ

В ответ на требование от 14.01.2026 № 567/09 сообщаем, что оснований для представления декларации по НДС за 3-й квартал 2025 года не было. По состоянию на 01.10.2025 ООО «Компания» не превысило лимита доходов в 60 млн руб. Сумма доходов составляла 58,67 млн руб.

В требовании от 14.01.2026 № 567/09 указано, что, по данным налогового органа, доходы ООО «Компания» на 30.09.2025 составили 60,1 млн руб. Данная сумма получена путем сложения поступлений на расчетный счет от контрагентов ООО «Компания», а также поступлений по ККТ. Но в сумму входят операции, которые компания не должна учитывать в качестве доходов:

- ошибочный перевод от ООО «Контрагент» на сумму 6 млн руб. Перевод был направлен ошибочно, на тот момент между компанией и контрагентом не действовали договорные отношения. Платеж возвращен 11.09.2025 на основании письма ООО «Контрагент»;
- отмененные заказы по ККТ на сумму 500 тыс. руб.;
- возвраты товаров от покупателей по ККТ на сумму 700 тыс. руб.

Генеральный директор



И.И. Астахов

Верная выручка

Обратите внимание налоговиков, что они приняли за выручку лишние операции.

которые запрашивают инспекторы. Так вы точно не навредите себе и компании, исключите риск выездной. К тому же, даже если ответите на требование отказом, инспекторы наверняка добьются сведений, для этого пришлют запрос по другому основанию. Поэтому не стоит лишний раз привлекать внимание к своим сделкам и контрагентам. Если же каких-то бумаг в компании нет, отразите это в пояснениях (образец 1).→⁴³

Особое внимание уделяют спецрежимникам. Компании на упрощенке, которые в конце 2025 года приблизились к лимиту в 60 млн руб., находятся под особым контролем налоговиков. Инспекторы проверяют, не скрывает ли нало-

ОБРАЗЕЦ 3. КАК ОТВЕТИТЬ НА ТРЕБОВАНИЕ, ЕСЛИ ИНСПЕКТОРЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ НЕУДЕРЖАННЫЙ НДС

г. Москва

Исх. № 345 от 20.01.2025

ПОЯСНЕНИЯ

В ответ на требование от 14.01.2026 № 167/09 сообщаем, что ООО «Компания» своевременно удерживает и уплачивает НДС в бюджет. В течение 9 месяцев 2025 года не было случаев, когда компания не удерживала налог при выплате физическому лицу дохода, в отношении которого ООО «Компания» является налоговым агентом по НДС.

В расчете за 9 месяцев 2025 года отражены все начисления по НДС. Суммы совпадают с представленными по всем срокам уплаты НДС в 2025 году уведомлениями об исчисленных суммах НДС. Уплата НДС по срокам 28.08.2025 и 29.09.2025, на которые налоговый орган указывает в требовании № 167/09, произведена в срок.

Генеральный директор



И.И. Астахов

Соблюдение сроков

Укажите, что в указанные сроки заплатили всю сумму удержанного НДС и что у вас не было случаев, когда вы не смогли или вовремя не удержали налог.

гоплательщик реальное положение дел. Суммы из уведомлений об исчисленных авансах сравнивают с поступлениями на расчетный счет и по кассе. Если по этим данным выручка больше 60 млн руб., шлют требование, чтобы узнать подробности.

В лимит входят все доходы, которые учитывают на упрощенке, причем считают его кассовым методом. Не имеет значения, облагается поступление НДС или нет. Но поступления по кассе и на расчетный счет не равны выручке. Если на расчетном счете инспекторы еще могут отделить поступления в виде выручки и прочие, то по кассе расхождения могут возникнуть из-за технических операций. Например, при возврате товаров или отмене заказов, которые прошли по кассе, но не были оплачены.

Инспекторы сообщают, что, по их данным, лимит в 60 млн руб. был превышен, и требуют пояснить, по какой

причине компания не отчитывается по НДС. Напомним, что плательщиками НДС компании становятся с месяца, следующего за превышением лимита доходов. В 2025 году лимит составлял 60 млн руб., в 2026-м — 20 млн руб. Поясните налоговикам, что они приняли за выручку лишние операции. Образец 2.→⁴⁴

Неожиданные требования по расчету 6-НДФЛ. Налоговики утверждают, что обнаружили неправомерное удержание или неперечисление сумм НДФЛ. Конкретные суммы инспекторы не называют, но указывают даты перечисления налога, в которые, вероятно, компания, по данным ФНС, недоплатила в бюджет.

Проверьте данные в расчете 6-НДФЛ и уведомлениях об исчисленном налоге — совпадают ли суммы. Убедитесь, что не допустили ошибок, которые могли привести к задвоению доначислений. Если в учете у компании все в порядке, сообщите об этом налоговикам. Образец 3.→⁴⁵

Выездные проверки

Инспекторы отбирают кандидатов на выездную проверку по критериям риска в рамках предпроверочного анализа. По его итогам налогоплательщика могут включить в план выездных проверок. Порядок проведения такого анализа регламентируется внутренними документами ФНС и не публикуется для общего доступа.

Выездной проверки можно избежать, если не игнорировать сообщение ИФНС о возможных нарушениях НК и приглашение в инспекцию для самостоятельного уточнения налоговых обязательств. ИФНС может прислать приглашение после проверки критериев и до назначения выездной проверки. Если не придете в инспекцию, то организации гарантированно назначат выездную проверку (письмо ФНС от 10.03.2021 № СД-19-2/141). Такие сообщения инспекторы рассылают, когда проводят предпроверочный анализ.

Возвращаются быстрые выездные проверки по НДС

Предупреждаем, кто в 2026 году рискует попасть на проверку по НДС. Налоговики возобновляют быстрые выездные за один — три квартала. Выяснили у налоговиков, как предсказать короткую выездную и избежать ее.

Инспекторы придут за старыми вычетами НДС. Если инспекторы на камералке по НДС не успевают снять вычеты, они могут назначить тематическую проверку, чтобы дособирать доказательства нарушений. Инспекторы рассказали нам по секрету, что ранее эти проверки проводили неохотно, а в Москве они почти исчезли. Теперь ФНС поручила налоговикам на местах возобновить тематические выездные проверки.

На выездной проверке по всем налогам инспекторы доначисляют в среднем 70 млн руб. (данные ФНС за 2024 год). Но для тематической планка значительно ниже: прийти могут даже из-за 3—4 млн руб., средняя сумма — 10 млн руб.,

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ВЫЕЗДНУЮ ПРОВЕРКУ

Критерий	Характеристика критерия
Налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли или виду деятельности	Нагрузку можно рассчитать на калькуляторе ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес». Калькулятор при расчете фискальной нагрузки учитывает НДС и страховые взносы. Методика расчета налоговой нагрузки в калькуляторе ФНС отличается от методики расчета по критериям для отбора в план выездных проверок, которую используют ИФНС. Налоговики пользуются автоматической методикой расчета налоговой нагрузки. Расчет делают в программе АИС «Налог-3». Она при расчете налоговой нагрузки учитывает НДС, а страховые взносы — нет
Убыток в бухгалтерской или налоговой отчетности на протяжении нескольких налоговых периодов	Компания работает с убытком не менее двух лет
Значительные суммы вычетов по НДС	Доля вычетов по НДС в сумме налога, начисленного за 12 последних месяцев, — 89 и более процентов
Темп роста расходов опережает темп роста доходов от реализации товаров (работ, услуг)	Расходы растут быстрее, чем доходы. Например, в одном году расходы — 100 000 руб., доходы — 50 000 руб. В следующем году расходы — 1 000 000 руб., доходы — 90 000 руб.
Среднемесячная зарплата на одного сотрудника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности	Информацию о среднем уровне зарплаты можно получить на официальных интернет-сайтах Росстата (gks.ru) и ФНС (nalog.gov.ru)
Неоднократное приближение показателей, дающих право применять спецрежим, к их предельному значению	Если в течение года фактический показатель как минимум дважды отличается от предельного значения меньше чем на 5 процентов. К примеру, средняя численность сотрудников компании на УСН несколько раз за год превышала 95 человек
Заключение договоров с перекупщиками и посредниками без наличия разумных экономических и иных причин	ИФНС учитывает обстоятельства, которые имеют признаки необоснованной налоговой выгоды. Например, если среди контрагентов есть однодневки или у организаций, предоставляющих услуги, нет необходимых ресурсов, мощностей, персонала
Непредставление пояснений о выявленных ИФНС несоответствиях показателей деятельности	Компания не дает пояснений о выявленных в ходе камеральных проверок ошибках или противоречиях
Непредставление в ИФНС запрашиваемых документов или наличие информации об их уничтожении, порче и т. п.	Компания не обеспечивает сохранность учетных данных и документов, необходимых для расчета и уплаты налогов, не восстанавливает документы, утраченные при форс-мажорных обстоятельствах
«Миграция» между ИФНС (организация часто меняет местонахождение и переходит из одной ИФНС в другую)	Проверяющие обратят внимание, если после госрегистрации организация дважды меняла свое местонахождение или сменила местонахождение во время выездной проверки
Отклонение уровня рентабельности организации от среднестатистического уровня рентабельности по виду деятельности	Соотношение между прибылью и себестоимостью продукции или стоимостью активов, по данным бухучета, меньше среднотраслевого на 10 и более процентов

а 15 млн руб. недоплаченного НДС практически гарантируют проверку.

Стандартная выездная проверка с учетом продлений и приостановлений может длиться и более года. Но тематические выездные ФНС требует проводить максимум за 90 дней. Инспекторы должны уложиться в этот срок, даже если проверку приостанавливали.

Какие периоды проверяют. Тематическую проверку по НДС могут назначить и за три года, такие случаи встречаются. Но чаще всего их назначают за один, два или три квартала. Причина в том, что инспекторы, как правило, хотят снять вычеты по сделкам с конкретными однодневками, а их не используют дольше нескольких кварталов.

Маловероятно, что инспекторы назначат тематическую за недавние периоды. Свежие нарушения успевают отработать на камералках. Выездную проверку могут провести по старым периодам в течение трех лет, например за 2023 или 2024 год.

Компания может спрогнозировать, готовят ли ей выездную по НДС. Один из вариантов — взять данные о налоговой нагрузке в калькуляторе ФНС → pb.nalog.ru и посчитать возможные доначисления. К примеру, нагрузка по НДС в отрасли за 2024 год составила 5 процентов. Компания определила, что при такой нагрузке в 2024 году она заплатила бы 15 млн руб. Это тревожный сигнал.

Налоговая нагрузка не самый надежный показатель. Инспекторы советуют учитывать требования во время камералок и следовать рекомендациям на комиссиях. Вероятность тематической зависит от суммы разрывов, которые у компании видят инспекторы. Если у инспекторов есть претензии к сделкам с контрагентом, они об этом сообщат. Более того, запросы будут поступать неоднократно, если компания не реагирует.

Выше риски у тех, кто числится в черном списке. Налоговики ведут Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ). В него попадают компании, которые предположительно получили выгоду от налоговых схем. Это не технички, а сущностные организации — с активами, персоналом. В этом реестре налоговики отбирают канди-

датов на выездные. ФРПВ — это закрытый перечень, его не публикуют. Но можно просчитать по баллам, рискуете ли вы попасть в черный список — для этого используйте таблицу.→51

На комиссиях инспекторы предупреждают о том, что ваша компания состоит в реестре предполагаемых выгодоприобретателей. Если вам об этом сообщили, нужно постараться устранить опасные разрывы, иначе вероятность выездной возрастет.

Можно снизить риск выездной проверки, если убедить налоговиков, что компанию надо исключить из реестра. Этого добиться реально, хотя и довольно сложно на практике. Судьи считают, что сам по себе реестр не нарушает права налогоплательщиков. Это внутренний ресурс ФНС (решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.07.2024 по делу № А40-91625/24-183-697). Поэтому не получится просто потребовать убрать организацию из черного списка, даже через суд. Придется потрудиться.

Самый перспективный вариант — доказать, что выгодоприобретатель не вы, а кто-то другой. На практике компаниям это удается.

Быстрые выездные проводят с меньшими трудозатратами, чем комплексные проверки. Инспекторам их проще согласовать с УФНС. Такие проверки позволяют детально изучить компанию, выявить ее слабые места и провести следующую выездную эффективнее.

Есть прецеденты, когда после тематички инспекторы выходили на выездную проверку за три года по всем налогам. Поэтому, если вам сообщили, что компания числится в ФРПВ, нет смысла скрываться и не представлять документы и информацию.

На практике возникают проблемы из-за недопониманий, которые можно устранить, если представить пояснения и документы. Еще до назначения выездной инспекторы сообщают, что выявили нарушения, и предлагают уточнить декларации по сделкам с контрагентами, в цепочке с которыми есть сложные разрывы. Не игнорируйте запросы инспекторов, ваши пояснения могут избавить вас от налоговой проверки.

КАК НАЛОГОВИКИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ ПО БАЛЛАМ

Критерий	Значение	Баллы
Сумма внеоборотных активов компании по бухгалтерской отчетности за два года	Более 5 млн руб.	10
	От 100 000 до 1 млн руб.	5
	Менее 100 000 руб.	0
Доля вычетов в исчисленном НДС за восемь периодов	Менее 90%	10
	От 90 до 95%	5
	Более 95%	0
Среднесписочная численность работников за два года	Более 30 человек	10
	От 10 до 30 человек	5
	Менее 10 человек	0
Средняя ежемесячная зарплата сотрудников за два года	Более 35 000 руб.	10
	От 15 000 до 35 000 руб.	5
	Менее 15 000 руб.	0
Объекты собственности (здания, земля, транспорт)	Есть	15
	Нет	0
Госконтракты на сумму более 1 млн руб.	Есть	10
	Нет	0
Контролируемые сделки	Подавали уведомление	20
	Не подавали уведомление	0
Выездные проверки	Были	10
	Не было	0
Записи о недостоверности сведений	Нет	0
	Есть — об адресе	Минус 5
	Есть — об учредителе	Минус 10
	Есть — о руководителе	Минус 20
Расчетные счета	Нет	Минус 5
	Есть	0
Возмещение НДС на сумму более 1 млн руб. за восемь периодов	Было	10
	Не было	0

Контрольная закупка теперь может завершиться выездной проверкой

Приготовьтесь, что проверок в 2026 году станет больше. Если на выездном обследовании инспектор заметит нарушение, то сможет сразу же провести контрольную закупку. Если закупка подтвердит нарушение, налоговый вправе тут же запустить документарную или выездную проверку. Для этого больше не потребуется предварительного согласования прокуроров. В ведомство сообщат о результатах проверки в течение суток.

Всю информацию о проверках ККТ размещают в едином реестре контрольных мероприятий на proverka.gov.ru. Сведения о внеплановых проверках будут вносить на сайт в течение пяти рабочих дней с начала проведения.

Инспекторы вручают компании акт контрольного мероприятия в течение пяти рабочих дней после завершения закупки или проверки. Если компания не согласна с результатами, она вправе подать жалобу. По старым правилам жалобу рассматривают в течение 20 рабочих дней (п. 43 постановления Правительства от 28.02.2022 № 272). Теперь процесс пойдет быстрее — компания получит ответ в течение 15 рабочих дней.

Проверки ККТ теперь проводят по новым правилам. Налоговики начали проверять компании через мобильное приложение и предупреждать на Госуслугах, если организация оказалась в группе риска (постановление Правительства от 05.09.2025 № 1374).

С 13 сентября 2025 года ККТ контролируют по-новому. Теперь налоговики могут размещать в кабинете ККТ или на Госуслугах данные о том, что у компании сработал индикатор риска и на сколько показатели компании отклоняются от безопасных параметров. А профвизиты компании будут инициировать сами: на обязательную процедуру контролеры смогут выйти только по поручению Президента или Правительства.

В контроль за ККТ внедрили дистанционный способ взаимодействия с компаниями. Теперь налоговики вправе проводить выездные проверки, профвизиты, осмотры, опросы,

экспертизы, эксперименты по видео-конференц-связи или через мобильное приложение «Инспектор».

Акт проверки контролеры больше не обязаны составлять в день ее завершения. Если оперативно составить акт невозможно, инспекторы могут подготовить его на следующий день, а по контрольной закупке — в течение пяти рабочих дней со дня ее окончания. В таком случае подпись представителя компании не требуется. Акт считают полученным, если в ЛК на Госуслугах пришло уведомление о том, что акт появился в едином реестре проверок.

Каждое нарушение контролеры обязаны описать со ссылками на нормативку. Должны также назвать дату, к которой компании необходимо исправиться.

На заметку

Срок проведения повторной выездной проверки — два месяца, как при обычной выездной проверке (п. 6 ст. 89 НК).

В некоторых случаях инспекторы проведут повторную выездную проверку

Повторную налоговую проверку могут назначить на основании пункта 10 статьи 89 НК:

- по решению вышестоящей инспекции для контроля за деятельностью ИФНС;
- по решению ИФНС, которая проводила проверку, из-за уточненной декларации, в которой уменьшился налог к уплате, увеличился убыток, увеличилась сумма НДС или акциза к возмещению.

Ограничений нет. Например, даже если в организации в течение года были две выездные проверки по разным налогам или периодам, то при необходимости в этом же году инспекция сможет провести неограниченное количество повторных выездных проверок по любым налогам.

НК не запрещает включать в состав проверяющих сотрудников налоговой инспекции, проводивших первичную проверку (подп. 1 п. 10 ст. 89 НК). Налоговые органы всех уровней представляют собой единую централизо-

ванную систему (ст. 30 НК). Руководитель вышестоящего налогового органа может включить в состав проверяющих сотрудников как своего подразделения, например регионального налогового управления, так и подведомственных ИФНС. Нарушения не будет, если сотрудники инспекции привлекаются к повторной проверке в качестве исполнителей.

Цель повторной выездной проверки, которую проводит вышестоящий налоговый орган, заключается не в повторной проверке организации, а в контроле за деятельностью налоговой инспекции (подп. 1 п. 10 ст. 89 НК). Эта цель не будет достигнута, если проверочная группа целиком состоит из сотрудников инспекции, которая проводила первичную проверку. При таких обстоятельствах в ходе повторной проверки сотрудники инспекции будут контролировать сами себя. Подобную проверку можно квалифицировать как повторную выездную проверку, проведенную инспекцией, а ее проведение недопустимо (п. 5 ст. 89 НК).

Проверки по уточненной отчетности. При повторной проверке из-за уточненки изучают правильность исчисления налога и взносов, определения суммы убытка на основании измененных показателей, из-за которых уменьшились налог и взносы, увеличилась сумма НДС и акциза к возмещению или увеличился убыток (подп. 2 п. 10 ст. 89 НК). Расчеты авансовых платежей к налоговым декларациям не приравниваются. Поэтому, если организация обнаружила ошибку не в декларации, а в расчете авансовых платежей, представленные уточнения не являются основанием для назначения повторной проверки.

Решение о повторной проверке по уточненной декларации должна принимать инспекция, которая уже проводила ревизию по тому налогу и за тот период, за который подана уточненка (подп. 2 п. 10 ст. 89 НК). Это правило обычно соблюдается, даже если уточненную декларацию организация представила после перехода в другую инспекцию. На практике повторную выездную проверку может провести и новая инспекция, в которую налогоплательщик представил уточненную декларацию, тем более если субъект Федерации не изменился.

Если на момент изменения местонахождения организации прежняя инспекция проводит выездную проверку, включающую налог и период, за который представлена уточненная декларация, то повторную проверку можно не проводить. В этом случае налоговые обязательства организации с учетом уточнений могут быть проверены в рамках текущей проверки. Если налог и период, за который представлена уточненная декларация, текущей проверкой не охвачены, то прежней инспекцией может быть проведена повторная выездная проверка. Такие разъяснения содержатся в письме ФНС от 06.03.2012 № АС-4-2/3639.

Инспекторы вправе проверить только изменившиеся показатели в уточненной декларации, из-за которых ранее исчисленный налог уменьшился, увеличился убыток или увеличилась сумма по НДС или акцизам, заявленная к возмещению (подп. 2 п. 10 ст. 89 НК, подп. «б» п. 4 ст. 1, п. 3 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ).

Уточненка за период, истекший более трех лет назад. В НК сказано, что период повторной проверки не может выходить за пределы трех календарных лет, предшествующих году принятия решения о назначении повторной проверки (абз. 3 п. 10 ст. 89 НК). Однако это не означает запрет проверять период, истекший более трех лет назад.

ИФНС вправе повторно проверить период, за который представлена уточненная декларация, даже если он превышает три календарных года, предшествующих году вынесения решения о проведении повторной проверки. В НК не установлен предельный срок для подачи уточненной декларации. Значит, нет ограничений на глубину повторной выездной проверки. То есть повторную проверку могут провести даже за период, истекший более трех лет назад. Аналогичный вывод следует из письма Минфина от 19.04.2013 № 03-02-07/1/13473, пункта 15 письма ФНС от 11.04.2018 № СА-4-7/6940, направленного инспекциям для использования в работе, письма УФНС по Москве от 22.05.2020 № 24-23/2/085439, определения Верховного суда от 16.03.2018 № 305-КГ17-19973 по делу № А40-230080/2016.

Налогоплательщик не сможет зачесть или вернуть переплату по налогам и взносам за период, истекший более

трех лет назад с момента уплаты. Уточненная декларация не поможет. К этому моменту срок, в течение которого может быть подано заявление о возврате переплаты, уже истечет (п. 7 ст. 78 НК). Такой вывод следует из писем Минфина от 08.04.2010 № 03-02-07/1-152 и от 08.04.2010 № 03-02-07/1-153.

Выемка документов в рамках дополнительной проверки. Перечень дополнительных мероприятий налогового контроля закрытый (абз. 3 п. 6 ст. 101 НК). Выемки документов в нем нет. Из этого можно сделать вывод, что проводить выемку в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля инспекторы не вправе.

Но все же есть два случая, когда выемка документов после окончания налоговой проверки возможна. Во-первых, в рамках дополнительной проверки инспекция вправе потребовать у компании документы (абз. 3 п. 6 ст. 101 НК). И если компания не исполнит требование, у инспекторов появится право провести выемку истребованных документов (абз. 2 п. 4 ст. 93 НК). Во-вторых, в рамках дополнительной проверки инспекторы вправе провести экспертизу (абз. 3 п. 6 ст. 101 НК), в частности экспертизу подписей или почерковедческую. Для нее налоговикам потребуются документы с оригиналами подписей или почерка. Выемка документов для цели такой экспертизы также будет считаться законной.

Защита бизнеса

Рассказываем, как избавиться от наиболее опасных и распространенных налоговых рисков. Анализ судебной практики за последние полгода показал две главные тенденции. Первая — без проверки контрагентов точно не отбиться от доначислений. Вторая — нет смысла всех подряд проверять по полной программе, надо экономить силы и время. Это подтвердила и ФНС (п. 16 письма от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060).

Исключите неочевидные ошибки, которые компании совершают при проверке контрагентов. В одних случаях проявляют избыточную осторожность, в других — копают недостаточно глубоко. В этой главе найдете пример положения о проверке контрагентов с чек-листами для разных договоров. Также подскажем, как избежать обвинений в дроблении и серых зарплатах.

Меры, чтобы избежать обвинений в фиктивных сделках

Одних только документов, которые подтверждают существование контрагента, недостаточно, чтобы проявить должную осмотрительность. Устав, свидетельства об ИНН и КПП, приказы о назначении руководителей, выписки из ЕГРЮЛ не доказывают, что компания осознанно выбрала контрагента. Такие бумаги ничего не говорят о деловой репутации и надежности партнера.

Если у контрагента недостаточно ресурсов и компании нечем подтвердить реальность сделки, судьи встанут на сторону налоговиков (постановление АС Московского округа от 21.07.2025 № Ф05-10012/2025).

Важно, чтобы репутация контрагентов была подтверждена письменно — скриншотами с отзывами, перепиской, информацией в интернете и т. д. В одном споре компания подбирала контрагентов прямо на объекте, переговаривала только устно. Судьи пришли к выводу, что компания не смогла обосновать выбор контрагентов. Следова-

КАК ОТБИТЬСЯ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ К ВЫБОРУ КОНТРАГЕНТА

Претензия	Как обезопасить себя
Недостаточно ресурсов	Запросите у контрагента подтверждение наличия необходимого оборудования, транспорта или персонала
Контрагент создан недавно, нет отзывов	Ведите переписку, организуйте личную встречу, посетите офис. Пропишите положения в договоре, которые максимально должны обезопасить компанию от нарушения условий сделки. Это подтвердит, что партнер ответственный и надежный
Контрагент выступает ответчиком в суде по корпоративным спорам	Изучите нюансы дела, есть вероятность, что вины контрагента нет. Соберите доказательства деловой репутации и другие документы, которые подтвердят надежность партнера. Включите в договор условия, чтобы обезопасить компанию от нарушения условий сделки
Контрагент платит мало налогов или допускает налоговые нарушения	Запросите у контрагентов причины высокой доли вычетов. Включите в договор налоговую оговорку — условие, что контрагент обязан возместить компании сумму вычетов, расходов или штрафов, если у инспекторов будут претензии

ло представить детальное описание порядка заключения и исполнения сделок, но организация не смогла это сделать (постановление АС Поволжского округа от 04.06.2025 № Ф06-3090/2025).

Отметим, налоговики проверяют, как компания проявила должную осмотрительность, если находят нестыковки в документах и подозревают нереальные операции. В то же время возможен и обратный вариант. Инспекторы видят, что компания не собирает досье на партнера — это повод подробнее изучить сделки с ним.

Собирайте документы, которые подтвердят, что контрагент способен исполнить сделку. Озаботиться этим надо перед тем, как заключите сделку. Например, для этого можете воспользоваться сервисом Главбух Контрагенты. Проверьте контрагента по методике ФНС, чтобы точно не было проблем с вычетами.

ПРИМЕР 2

Компания заказала транспортные услуги и заявила по ним вычет НДС. Инспекторы отказали: обнаружили, что у испол-

нителя нет в собственности автомобилей. Оказалось, контрагент брал транспорт в аренду у ИП на спецрежимах. Инспекторы решили, что это именно предприниматели оказывают транспортные услуги, а исполнитель на общей системе лишь оформляет документы для вычетов. Одинаковые IP-адреса и контакты указывают на взаимозависимость исполнителя и предпринимателей. Заказчику транспортных услуг доначислили более 2,8 млн руб. НДС, потребовали пени и штраф. Организация обратилась в суд и выиграла (постановление АС Центрального округа от 22.08.2025 по делу № А14-22106/2023).

Компания пояснила, по каким критериям выбрала именно этого партнера и почему с ним давно сотрудничает. Кроме того, заказчик не отвечает за действия исполнителя. Организация представила все документы по сделке: договор перевозки, транспортные накладные, счета-фактуры и УПД. Также показала аналитические выборки из оборотно-сальдовых ведомостей по счету 60 со сведениями обо всех контрагентах-перевозчиках. Стоимость услуг отличалась от цен у других перевозчиков несущественно.

Организация самостоятельно решает, какие сделки считать существенными. Можно использовать те же критерии, что установили в учетной политике для бухучета. Если речь идет об ИП, который не ведет бухучет, то важно определить порог суммы, доначисления из-за которой не окажут серьезного воздействия на финансовое состояние. Например, можно взять за основу лимит 100 000 руб. и проверять контрагентов с договорами на эту сумму или меньше в упрощенном порядке.

Чтобы выполнить план минимум, надо убедиться, что контрагент числится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, не является технической компанией, сдает отчеты и платит налоги. Эти данные можно получить на сайте ФНС. Чек-лист такой проверки смотрите в положении о проверке контрагентов.→⁶² Также рекомендуем раздать коллегам памятку с признаками недобросовестного контрагента.→⁶⁰

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО КОНТРАГЕНТА

- Бизнес зарегистрировали незадолго до совершения сделки.
- Организация или ИП не сдают отчетность или сдают с минимальными показателями.
- Директор и учредитель числятся в нескольких юрисдикциях.
- Фактический адрес организации установить невозможно, представители избегают личных встреч.
- Среднесписочная численность — один человек или вообще ноль.
- Ресурсов для исполнения договора фактически нет. Помещения, оборудование, транспорт, квалифицированные сотрудники, лицензии и допуски отсутствуют.
- Данные о компании в открытом доступе отсутствуют. Нет сайта, рекламы, отзывов.
- Опыт исполнения аналогичных сделок подтвердить не получается.

Электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно скачать бесплатно на сайте ФНС. Бумажную версию выписки можно заказать в налоговой инспекции или МФЦ по заявлению в свободной форме. За 200 руб. выписку изготовят в течение пяти дней, за 400 руб. — на следующий рабочий день (п. 5 Порядка предоставления сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утв. приказом Минфина от 26.11.2018 № 238н).

В сервисе «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС можно бесплатно скачать выписку из ЕГРЮЛ, карточку контрагента, а также увидеть показатели отчетности из ГИР БО. Сверьте данные из сервисов ФНС с информацией, которую сообщает о себе контрагент.

По крупным сделкам, помимо стандартной проверки, необходимо запросить дополнительные документы. Мало убедиться, что компания не является технической и числится в ЕГРЮЛ. Нужно удостовериться, что у контрагента достаточно ресурсов для исполнения сделки. Например, такие данные покажет сервис Главбух Контрагенты. Он сразу выдаст уровень риска в процентах, подсветит красным опасные признаки и сам сформирует запросы необходимых документов для контрагента. Есть смысл получить

заверенные копии устава, решения о назначении руководителя и его паспорта — его можно проверить на Госуслугах или на сайте МВД (письмо Минфина от 22.10.2020 № 03-12-13/91957).

Рекомендуем проверить контрагента в картотеке арбитражных дел. Важно понять, судилась ли компания из-за неисполнения договора или неуплаты своим поставщикам и подрядчикам. Возможно, у контрагента были налоговые споры. Тогда полезно узнать, из-за чего именно был конфликт с проверяющими. Если компания проиграла в споре о фиктивных сделках, то о таком опыте надо предупредить руководителя. **Теперь можно проверить счета контрагентов.** Теперь компании могут проверить состояние счетов своих действующих и постоянных контрагентов, чтобы убедиться в благонадежности партнеров. Для этого ФНС запустила на своем сайте новый сервис (nalog.gov.ru/rn59, 27 мая).

Наличие и причину блокировок счетов можно проверить через «Систему информирования банков о состоянии обработки электронных документов» на nalog.gov.ru. Выберите тип запроса, заполните ИНН контрагента и БИК его банка. Если счет заблокирован, система укажет причину в виде кода. Например, 02 — это непредставление декларации в течение 20 дней по истечении срока (ст. 76 НК). Расшифровку всех кодов налоговая приведет в справочнике в конце запроса (см. рис. ниже).

Информационный банк
 О 024758401 08180701
 3154706401 22041914701

Изменить параметры запроса

РЕЗУЛЬТАТ ЗАПРОСА

Сведения о запросе				Результат запроса		
ИНН налогоплательщика:				Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику ИМЕЮТСЯ		
Наименование налогоплательщика:						
ООО						
БИК банка, выполняющего запрос:						
Дата и время запроса: 30.05.2025 11:58:13 (Мск)						

Сведения о наличии приостановления операций по счетам в банке (переводов электронных денежных средств, счетов цифрового рубля):

Номер приостановления операций по счетам	Дата приостановления операций по счетам	Код основания	Размер отрицательного сальдо ЕНС*, руб. коп	Код налогового органа	БИК банка, в котором приостановлены операции	Дата и время размещения информации в сервисе (Мск)
1269752	08.10.2024	02	(Отсутствует значение)	7721	040813608	10.10.2024 18:15:06
1294759	10.10.2024	02	(Отсутствует значение)	7721	040813608	11.10.2024 16:15:11
1595270	28.11.2024	02	(Отсутствует значение)	7721	040813608	29.11.2024 17:05:09

ООО «Мир»
Утверждаю
Генеральный директор
 А.Ю. Белов
12.01.2026

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ**

1. Настоящим Положением ООО «Мир» (далее — Общество) определяет порядок проведения проверок поставщиков, подрядчиков, исполнителей, заказчиков, покупателей (далее — контрагенты).
2. Проверка проводится с целью исключения налоговых рисков по сделкам с контрагентами, выявления недобросовестных контрагентов, минимизации рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам с Обществом.
3. Ответственным за проверку контрагентов является начальник финансового отдела Общества (далее — ответственный). В обязанности ответственного за проверку контрагентов входит сбор и анализ информации о контрагентах, подготовка заключений об итогах проверки контрагентов.
4. Срок проверки новых контрагентов — не более 3 (трех) рабочих дней, а при цене договора свыше 5 000 000 (пяти миллионов) руб. — не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса от руководителя подразделения, планирующего сделку с новым контрагентом.
5. Регулярная проверка действующих контрагентов проводится ежегодно не позднее 30 декабря с участием инвентаризационной комиссии, назначенной руководителем Общества. При обнаружении признаков недобросовестного контрагента ответственный проводит внеплановую проверку в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня, когда об этом стало известно. Если признак недобросовестного контрагента подтверждается, то ответственный направляет генеральному директору служебную записку, содержащую мнение о целесообразности продолжать сотрудничество с данным контрагентом и мерах устранения налоговых и договорных рисков.
6. По завершении проверки каждого нового и действующего контрагента ответственный в течение 1 (одного) рабочего дня составляет карточку контрагента и подшивает к договору с данным контрагентом и хранит не менее пяти лет со дня совершения последней хозяйственной операции с контрагентом.
7. Порядок проведения проверки контрагента в зависимости от параметров сделки

7.1. Цена договора до 100 000 руб. включительно без НДС

Какой документ оформить	Где взять данные
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН	Сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» egrul.nalog.ru/index.html
Карточка контрагента	Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» pb.nalog.ru

6.2. Цена договора свыше 100 000 руб. включительно без НДС

Какой документ оформить	Где взять данные
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН	Сервис ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» egrul.nalog.ru/index.html или сервис Главбух Контрагенты
Карточка контрагента	Сервис ФНС «Прозрачный бизнес» pb.nalog.ru или сервис Главбух Контрагенты
Бухгалтерская отчетность	Запрос у контрагента, сформированный в сервисе Главбух Контрагенты
Учредительные документы, паспорт руководителя	
Сведения о наличии ресурсов для исполнения договора: имущество, сертификатов, лицензий, допуска СРО, персонала	
Сведения об участии в судебных делах о неисполнении обязательств перед контрагентами или бюджетом	Картотека судебных дел kad.arbitr.ru
Сведения об исполнительных производствах	fssp.gov.ru/iss/ip
Сведения о нахождении в федеральном реестре недобросовестных поставщиков	zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html
Скриншот сайта, фото или скриншот рекламы	Интернет, СМИ

Подозрительный перекоп в документах укажет на схему. Можно по крупным сделкам проверять контрагентов более тщательно, чем по мелким. Но если сделки равнозначные, не выделяйте кого-то из контрагентов — инспекторы могут решить, что компания осознает риски именно по этому партнеру. Например, если вы собираете на одного контрагента две коробки документов, а на остальных — минимальный пакет, это яркий сигнал для налоговиков, что в сделке что-то нечисто.

Старый сайт контрагента выдаст правду. Новый сайт контрагента ни о чем не говорит. Нужно посмотреть, как сайт выглядел несколько лет назад. Это можно сделать, например, через архив интернета archive.org. Достаточно ввести адрес и выбрать любую дату в прошлом. Можно проверить, когда зарегистрирован домен, например, через ресурс who.is. Если на сайте сказано, что контрагент «ведет деятельность с 2000 года», а домен зарегистрирован в 2024-м — это красный флаг.

ФНС уговаривает компании добавляться в «друзья» контрагентам в сервисе «Как меня видит налоговая». Тогда будете в режиме реального времени видеть изменения данных ваших партнеров — например, смену директора. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные риски.

Видеозапись подписания договора — это перебор. Даже налоговики считают ведение видеозаписи подписания договора излишней мерой. Важно любым способом доказать, что вы общались с контрагентом. Храните электронную переписку, документы, которые подтверждают местонахождение офиса.

Соцсети: двойной инструмент. В соцсетях налоговики ищут подтверждение схемам. Например, если директор демонстрирует на своей страничке дорогой автомобиль, то возникает вопрос о законности доходов.

Соцсети можно обернуть и в свою пользу. Например, дополнительным подтверждением реальности деятельности контрагента могут стать фото корпоратива в соцсетях сотрудников и др.

Реестр недобросовестных поставщиков — не абсолютный маркер. Не стоит сразу отказываться от сделки, если

контрагент попал в этот реестр. Компания могла сорвать один контракт случайно. Например, крупнейший поставщик мебели попал в реестр из-за единичного нарушения сроков.

Участие в судах не всегда говорит, что контрагент «живой». Проверяйте судебные решения по контрагенту, если хотите подтвердить его деятельность. Важно не наличие споров, а реальная активность. Возможно, что партнер участвовал в 100 процессах, но на суд ни разу никто не являлся. Это значит, что, скорее всего, компания деятельность не ведет.

Ошибки в первичке еще не доказывают, что сделка фиктивная. Если даты оформления документов с заказчиком и подрядчиком компании не совпадают или компания вносит исправления в первичку, это еще не повод отказывать в вычетах по НДС.

ПРИМЕР 3

Инспекторы доначислили налоги, так как сделки с субподрядчиками признали формальными. По мнению налоговиков, если компания сначала подписала акты сдачи-приемки работ с заказчиком, а после этого с субподрядчиками, это доказывает, что исполнителей она не привлекала. Кроме того, в некоторые акты вносили исправления, а у контрагентов были признаки техничек — отсутствовали ресурсы и персонал, в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности. Суды трех инстанций поддержали компанию (постановление АС Поволжского округа от 20.08.2025 А65-19388/2024). Закон не запрещает вносить исправления в первичку, отчетность и бухгалтерские регистры. Расхождение в датах подписания актов приемки работ — обычай делового оборота. Именно компания отвечала перед заказчиком за выполнение договора, поэтому и документы с ним подписала раньше, чем с субподрядчиками, чтобы снизить финансовые риски. Если у контрагентов не было своих ресурсов, они могли привлечь их по договорам, а сведения о недостоверности внесли в реестр позже периода, в котором сотрудничали компании. Поэтому оснований снимать вычеты нет.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОБВИНЕНИЙ В ФИКТИВНОЙ СДЕЛКЕ

Рискованно	План действий	Безопасно
В штате недостаточно сотрудников или квалифицированных кадров, чтобы исполнить договор	Сохранить деловую переписку с целью поиска специалистов. Оформить сделку с подрядчиком или арендатором.	Привлекли подрядчика, у которого есть нужные специалисты
На балансе нет материальных ресурсов — оборудования, производственной линии и др.	Оплатить услуги подрядчика или арендатора	Взяли в аренду технику, оборудование, помещение
Ошибки в первичных документах, в частности, нестыковки в датах, разные подписи, нехватка данных	Провести ревизию первички. Устранить ошибки синхронно с контрагентом	В первичке ошибок нет. Ошибки исправили по правилам: с указанием даты правки и подписью ответственного

Меры, чтобы избежать обвинений в серых зарплатах

Еще один вариант сэкономить на зарплате — заменить часть выплат теми, что не облагаются НДФЛ и взносами. Например, компенсациями за условия работы или использование личного имущества. Инспекторы знают, что этот прием используется для экономии, как и сотрудничество с самозанятыми. Любые признаки трудовых отношений в договорах с самозанятыми приводят к спорам с налоговиками. Нужно быть готовым, что инспекторы проявят повышенный интерес к выплатам в пользу физлиц.

На заметку

Если компания выплачивает работникам какие-либо компенсации, они должны быть подтверждены документами. У любых выплат социального характера должны быть основания.

Правильно оформленные компенсации работникам не облагаются НДФЛ и взносами. Есть два вида компенсационных выплат. Первый вид не входит в систему оплаты труда и выплачивается как возмещение работникам затрат, связанных с исполнением трудовых обязанностей (ст. 164 ТК). Второй вид — это элемент оплаты труда, а не возмещение работникам конкретных затрат (ст. 129 ТК). От НДФЛ освобождается первый вид компенсационных выплат.

То есть те выплаты, которые связаны с исполнением трудовых обязанностей (абз. 11 п. 3 ст. 217 НК). Важно безупречно оформить документы. Например, если речь идет о компенсации за вредные условия труда, то нужна спецоценка. Ее результаты и исполнителя тоже проверят.

ПРИМЕР 4

Компания платила своим сотрудникам компенсацию за вредные и опасные условия труда в соответствии с коллективным договором. Эти суммы рассматривали как возмещение расходов, необходимых работнику для профилактики профессиональных заболеваний и поддержания здоровья. Выплаты назначали на основании спецоценки условий труда (СОУТ). Ее проводила организация, которая такую оценку проводить не вправе. Результаты СОУТ не содержат персонифицированного подхода к установлению гарантий работникам. Соответственно, компенсации не облагали НДФЛ. Выплаты работникам перечисляли одновременно с зарплатой общей суммой при окончательном расчете за месяц. С увеличением фонда оплаты труда увеличивалась и компенсационная выплата. Компания не представила доказательств того, что дополнительные выплаты являются затратами по восстановлению здоровья. Работники не отчитывались о расходовании дополнительных выплат и не предъявили оправдательные документы. Суд встал на сторону налоговой (постановление АС Волго-Вятского округа от 16.07.2025 № А43-32997/2022).

Самозанятые — не обязательно теневые работники. Компаниям не запрещено нанимать самозанятых, но делать это нужно так, чтобы не подменять трудовые отношения договором с подрядчиком. Это означает, что договор с самозанятым должен иметь конкретный объем работ, а также в нем должны отсутствовать другие признаки трудовых отношений. Одной периодичности оплаты или обеспечения самозанятого инструментами недостаточно, чтобы переклассифицировать договор. Но и такие споры доходят до суда.

ПРИМЕР 5

Компания полностью обеспечивала подрядчика инструментами и материалами. В договоре было условие о том, что компания обязуется организовать необходимые условия для эффективной работы исполнителя. То есть предоставить место, оборудование и все необходимые для оказания услуг информацию и документы. Платежи самозанятым были регулярными, а отношения длительными. Налоговики доначислили НДФЛ и взносы. Суды установили, что вознаграждение исполнителям выплачивали нерегулярно — в дни подписания актов оказанных услуг либо на следующий день. Иногда выплаты были раз в месяц, иногда три раза и т. д. Трудовое законодательство требует, чтобы работодатель оплачивал труд штатных работников не реже двух раз в месяц и в конкретные даты. Размер вознаграждения тоже был разным. Это видно из платежных документов и чеков, которые представила компания. Значит, оплата зависела от объема выполненных работ и полученного результата. Самозанятые не имели постоянного рабочего места, и на них не распространялись внутренние нормативные акты по охране труда и дисциплине. Суд встал на сторону компании (постановление АС Уральского округа от 13.05.2025 № А60-28456/2024).

Перед каждым платежом самозанятому проверяйте его статус. Так рекомендует поступать ФНС в письме от 09.10.2025 № ЗГ-2-20/15290. Налоговики подсказали, где получить информацию о контрагенте — плательщике НПД. Инспекторы снимают самозанятых с учета, если они нарушили требования к плательщикам НПД. Например, получили доход более 2,4 млн руб. или применяют другие налоговые режимы (ч. 2 ст. 4 и ч. 15 ст. 5 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Самозанятый в любой момент может лишиться статуса.

Дополнительно можно запросить у контрагента справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД и справку о состоянии расчетов (письмо ФНС от 05.05.2023 № СД-4-

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОБВИНЕНИЙ В СЕРЫХ ЗАРПЛАТАХ

Рискованно	План действий	Безопасно
Работодатель платит компенсации работникам, но документов об этом нет или они не в порядке	Оформить документы: указать компенсацию в коллективном или трудовых договорах, при необходимости провести спецоценку рабочих мест, собрать документы о праве собственности на используемое в работе имущество и т. д.	Для компенсаций есть основания и необходимые документы. До оформления нужных документов безопаснее начислить НДФЛ и взносы на уже выданные суммы
Самозанятые работают в компании вместе с другими работниками по тому же графику, выплаты по договору регулярные, суммы из месяца в месяц похожие	Устранить признаки трудовых отношений в условиях договоров с самозанятыми. По возможности не предоставлять место выполнения работ и услуг на своей территории. Установить оплату пропорционально выполненной работе или объему услуг	В договоре с самозанятыми нет признаков трудовых отношений, физлица работают удаленно, сумма оплаты меняется в зависимости от фактически выполненного объема работ или услуг

3/5763). Эти документы контрагент может заказать в приложении «Мой налог». Справка о расчетах поможет точнее оценить риски работы с контрагентом. В ней отражают доход, то есть можно оценить, приближается ли он к лимиту 2,4 млн руб. Кроме того, в справке показывают недоимку по НПД, эта информация даст представление о добросовестности контрагента.

Налоговики рекомендуют не ограничиваться проверкой самозанятого при заключении сделки. Пробивать его статус стоит при каждом перечислении денег. Если физлицо перестанет быть самозанятым, с выплат ему компания должна заплатить НДФЛ и страховые взносы.

Меры, чтобы избежать обвинений в дроблении

Деловые отношения с родственниками непременно интересуют проверяющих в 2026 году, особенно если бизнес на упро-

На заметку

Проверить контрагента можно в сервисе npd.nalog.ru/check-status/. Он покажет, был контрагент самозанятым на нужную дату или нет.

ПРИЗНАКИ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА

- Взаимозависимость участников группы, родственные связи, несамостоятельность, подконтрольность.
- Один и тот же персонал, одинаковая фирменная одежда.
- Адреса ведения бизнеса одинаковые.
- Общее оборудование.
- Централизованные бизнес-процессы: бухгалтерия, продажи, закупки, HR, маркетинговая стратегия.
- IP-адреса сдачи отчетности и входа в интернет-банк совпадают, единый сайт.
- Общие номера телефонов, домен электронной почты.
- Единое публичное позиционирование, сайт, бренд, покупатели, поставщики.

щенке. Из-за снижения лимита доходов, который освобождает от уплаты НДС, эксперты ожидают всплеск дробления бизнеса. Бросить компанию при достижении лимита и открыть новую — это тоже схема дробления, и налоговики уже готовы это доказывать. Вычислить такое не проблема, например, по сайтам или общим сотрудникам.

Взаимозависимость — еще не доказательство схемы. Само по себе ведение бизнеса с родственниками незаконное дробление не доказывает. Претензии появятся, только если инспекторы выяснят, что кто-то из родных участвует в деятельности формально. Риск претензий будет гораздо меньше, если деятельность родственников отличается от вашей. Вот пример, когда суд поддержал компанию.

ПРИМЕР 6

Руководитель одной компании открыл сеть продуктовых магазинов, а потом часть из них перевел на двух своих родственников-ИП. Каждый участник вел дела самостоятельно. Еще до работы с компанией предприниматели долгое время занимались собственным бизнесом. Организация и оба ИП самостоятельно закупали и продавали разные

виды товаров — алкоголь, продовольствие, бытовую химию. Компания торговала только алкоголем по лицензии, а ИП — остальными товарами. Получается, бизнес был четко разделен. Значит, схемы нет (постановление АС Северо-Западного округа от 04.07.2024 № А52-1390/2023).

Сложная структура бизнеса — не всегда дробление. Если вам незначит разделять бизнес кроме как ради экономии на налогах, вероятнее всего, инспекторы смогут доказать дробление и доначислить налоги. Если же деловая цель есть, защититься можно, но не исключено, что дело дойдет до суда. Арбитры зачастую встают на сторону компании, если цель разделения — это выгодные условия для клиентов и покупателей.

ПРИМЕР 7

Аптеки открывались как отдельные юрлица не для ухода от уплаты налогов — у такой структуры есть реальная деловая цель. Из-за возможного аннулирования лицензии может быть остановлена деятельность целой компании — сети аптек, которые находятся практически по всей территории РФ. Компания терпит огромные убытки, а население испытывает перебои с поставками медикаментов. Действующая модель бизнеса полностью исключает риск остановки деятельности из-за потери лицензии (постановление АС Поволжского округа от 11.12.2024 № А72-9161/2022).

Признаки дробления бизнеса — пока еще не окончательный приговор. В рамках налоговой реформы с 2025 года начала действовать амнистия за дробление бизнеса. Государство понимает, что не в состоянии выявить и наказать всех нарушителей, поэтому дает последний шанс исправиться. Вы можете избежать доначисления налогов, пеней и штрафа 40 процентов за ретропериоды, если успеете добровольно обелиться, отказаться от схем дробления биз-

КАК ОБОСНОВАТЬ ЛЕГАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ БИЗНЕСА

Цель, которую нужно достичь Пример

Открыть новое направление деятельности	Действующий бизнес — завод по производству асфальта открывает новый шиномонтаж
Оформить разные лицензии в сети для непрерывной деятельности	Сеть аптек работает под единым брендом, но аптечные пункты оформлены на разные ИП на упрощенке. У каждого ИП собственная лицензия. В случае проблем с лицензией у одного ИП это не затронет весь остальной бизнес группы
Защитить ценные активы	Компания опасается агрессивных незаконных действий кредиторов и для сохранения возможности работы выводит дорогостоящее оборудование на ИП
Освоить новые территории	Автосалон выходит на новый рынок сбыта — соседний регион. Для удобства управления и оптимизации бизнес-процессов открывается новая компания
Разделить территории ведения бизнеса	Группа компаний занимается строительством малоэтажных домов. Три бенефициара договорились о географическом разделении территории ведения строительства, заключили соглашение о «неконкуренции»
Привлечь внешнего инвестора или партнера	Условия сотрудничества с внешним инвестором могут потребовать выделения части бизнеса в отдельную структуру
Отделить от предприятия непрофильный вид бизнеса	Завод металлоизделий избавляется от столовой. Для предприятия общепита создается новое ООО
Делегировать развитие и ведение бизнеса «оптовикам»	Собственник торгового центра сдает площади оптовым посредникам, которые занимаются привлечением мелких арендаторов, наполнением ТЦ
Выполнить требования крупных заказчиков, поставщиков	Производитель автошин требует, чтобы дилер торговал только его продукцией. Для одновременной торговли продукцией конкурента открывается второе ООО
Подготовить бизнес к продаже	Выделение части бизнеса в отдельную структуру делает актив более прозрачным, понятным и повышает его стоимость
Замотивировать руководителей, создать внутреннюю конкуренцию	Линейные руководители становятся директорами ООО и начинают конкурировать друг с другом, обеспечивать лучшие результаты продаж

ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНИМА ИЛИ НЕТ АМНИСТИЯ

Перечень налогов и взносов	Амнистия применима
Налоги и взносы, соответствующие пени и штрафы по статьям 119, 120 и 122 НК, доначисленные в связи с дроблением бизнеса	+
НДФЛ и страховые взносы, доначисленные в связи с занижением или сокрытием заработной платы. Нарушение не связано с дроблением бизнеса	—
Налог на прибыль организаций (НДФЛ ИП на ОСНО, налоги при УСН, ЕСХН), доначисленный участникам схемы дробления в связи с занижением или сокрытием выручки (доходов). Нарушение не связано с дроблением бизнеса	—
Страховые взносы при дроблении бизнеса в целях получения лицами статуса субъектов малого и среднего предпринимательства для применения пониженного тарифа страховых взносов	—
НДС в связи с применением льгот в сфере общественного питания. Дробление бизнеса в целях освобождения от налогообложения НДС услуг общественного питания, не превышающих по выручке 2 млрд руб. в год (подп. 38 п. 3 ст. 149 НК)	—
НДПИ при дроблении бизнеса с целью занижения себестоимости полезного ископаемого	—

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОБВИНЕНИЙ В ДРОБЛЕНИИ

Рискованно	План действий	Безопасно
Родственники ведут общий бизнес, но под разными ИП или юрлицами	Объединить бизнес официально или разделить его на профильные компании или ИП	Родственники ведут бизнес независимо друг от друга
Несколько компаний и ИП ведут одну и ту же деятельность	Каждую компанию или ИП наделять разными функциями	Все юрлица и ИП ведут независимую деятельность, виды деятельности у всех разные
У всех компаний и ИП один сайт, общие контакты, адрес	Создать отдельные сайты, зарегистрировать номера телефонов, адреса почты и т. д. По возможности вести деятельность по разным адресам	У каждого свои контакты, соцсети, сайты, адреса
У всех компаний и ИП общие сотрудники, поставщики и покупатели	Нанимать разных работников, сотрудничать с разными поставщиками и покупателями	Клиентская база компаний и ИП не пересекается, поставщики у всех разные, работники не «перебегают» и выполняют обязанности для конкретного юрлица или ИП
Доходы всех компаний и ИП суммарно существенно превышают лимиты для освобождения от НДС, права на спецрежим	Следить за налоговой нагрузкой и лимитами для спецрежимов и НДС	Налоговая нагрузка первой компании не слишком изменилась после открытия нового бизнеса

На заметку

Дробление бизнеса считается незаконным, если у него нет деловой цели. А родственные связи — не показатель организации схемы.

неса, начать вести бизнес легально. Перечень вариантов, как именно это сделать, законом не ограничен: переход формально самостоятельных участников на общий режим налогообложения, консолидация всей деятельности на одного из участников и т. д.

ФНС для плательщиков УСН в письме от 21.03.2025 № СД-4-3/3006@ приводит три конкретных способа перехода на ОСНО при добровольном отказе от дробления бизнеса. Что это за способы, смотрите в таблице. →⁷⁵

ФНС отмечает, что подача уточненных деклараций за 2024—2026 годы при отказе от дробления бизнеса после назначения выездной налоговой проверки за 2025—2026 годы не освобождает налогоплательщика от пеней и штрафов. Однако это может учитываться в качестве смягчающего обстоятельства при привлечении к налоговой ответственности (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, п. 12 Рекомендаций из письма ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836).

В рамках амнистии налогоплательщикам простят налоги, соответствующие пени и штрафы по статьям 119, 120 и 122 НК, доначисленные в связи с дроблением бизнеса по результатам налоговых проверок:

- за 2022—2024 годы, если налогоплательщик отказался от дробления бизнеса с 1 января 2025 года;
- за 2022—2023 годы, если налогоплательщик отказался от дробления бизнеса за 2025—2026 годы только после назначения выездной налоговой проверки за 2025—2026 годы. В этом случае налогоплательщик должен уточнить налоговые обязательства еще и за 2024 год путем подачи уточненных налоговых деклараций и уплаты соответствующих налогов.

Отказаться от дробления бизнеса значит начать рассчитывать и платить налоги с учетом объединения доходов всей группы компаний и других показателей, которые нужно соблюдать для применения спецрежимов. Если при консолидации таких показателей спецрежим применять нельзя, необходимо начать платить налоги по общей систе-

СПОСОБЫ ПЕРЕХОДА НА ОСНО С УСН ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА

Уведомление об отказе от УСН	Декларация по налогу на прибыль	Особенности заполнения
Подать уведомление об отказе от УСН с 1 января следующего года не позднее 15 января (п. 6 ст. 346.13 НК)	Заполнять и представлять декларацию в общем порядке	Особенностей нет
Не подавать уведомление об отказе от УСН	Представлять декларацию начиная с первого отчетного периода и до конца налогового периода с особым порядком заполнения листа 02 и его приложений	На листе 02 и в его приложениях: — в реквизите «Признак налогоплательщика (код)» указывается 01; — в реквизите «Номер документа» в первом знаке-месте ставится 0, а после знака «/» указывается 99999
Не подавать уведомление об отказе от УСН	Заполнять и представлять декларацию в общем порядке, но с приложением к ней пояснительной записки. В ней указать, что декларация представлена в целях добровольного отказа от дробления бизнеса	Особенностей нет

ме налогообложения (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Контролировать это будут налоговики.

Сам порядок списания долгов по налогам, пеням и штрафам зависит от того, как и когда отказались от дробления бизнеса, будут ли налоговые проверки в 2025 и 2026 годах и выявит ли инспекция в ходе таких проверок признаки дробления.

Проверьте себя

Тест по материалам книги

- 1** Компании назначили выездную налоговую проверку в 3-м квартале 2026 года. Какой период могут проверить инспекторы?
- ☐ А. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
 - ☐ Б. С 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.
 - ☐ В. С 1 января 2024 года по 31 июля 2026 года.
- 2** Могут ли инспекторы устроить осмотр и выемку в рамках рассмотрения материалов проверки?
- ☐ А. Да, могут.
 - ☐ Б. Могут, но только у компаний из определенных отраслей.
 - ☐ В. Нет, не могут.
- 3** Во сколько раз теперь могут снизить налоговый штраф при наличии смягчающих обстоятельств?
- ☐ А. Не менее чем в 10 раз.
 - ☐ Б. Не менее чем в два раза, но не более чем в 10 раз.
 - ☐ В. Не более чем в два раза.
- 4** Кто попадает в реестр нелегальной занятости?
- ☐ А. Работники, которые утратили статус самозанятого.
 - ☐ Б. Работодатели, которые попались на нелегальной занятости.
 - ☐ В. Все работодатели.
- 5** Инспекторы активно используют в работе системы отслеживания транспорта. Зачем им эта информация?
- ☐ А. Для того, чтобы проверить сумму сборов в систему «Платон».
 - ☐ Б. Для того, чтобы сверять маршруты движения транспорта с данными путевых листов.
 - ☐ В. На всякий случай.

6 Что такое хранилище информации о нерегистрируемых активах налогоплательщиков?

- ☐ А. Реестр сведений о нерегистрируемом имуществе компаний — о нем узнают на допросах.
- ☐ Б. Реестр имущества со спорным правом собственности.
- ☐ В. Реестр имущества, по которому отказали в регистрации.

7 Как инспекторы сообщают компании о том, что у нее начался предпроверочный анализ?

- ☐ А. Выдают решение.
- ☐ Б. Направляют уведомление.
- ☐ В. Никак.

8 Чем обычно завершается предпроверочный анализ?

- ☐ А. Инспекторы приходят с осмотром.
- ☐ Б. Проверяющие предлагают доплатить налоги добровольно.
- ☐ В. Обязательно назначают выездную проверку.

9 Что делать, если получите запрос по встрече о контрагенте, с которым никогда не работали?

- ☐ А. Заявить в полицию — это мошенники.
- ☐ Б. Ответить, что с таким контрагентом сделок не было и нет.
- ☐ В. Ничего не делать, это технический сбой.

10 Что такое быстрые выездные проверки, которые будут проходить в 2026 году?

- ☐ А. Обычный осмотр.
- ☐ Б. Проверки со сроком не более недели.
- ☐ В. Проверки с охватом один — три квартала.

Правильные ответы на тест

1 – В С 2026 года инспекторы смогут проверять не только предыдущие годы, но и налоговые периоды того года, в котором началась проверка (абз. 2 п. 4 ст. 89 НК). Прежде всего изменения коснутся компаний и ИП, которые платят НДС. У них налоговый период — квартал, а не год. →8

2 – А Теперь инспекторы смогут нагрянуть с выемкой при проведении дополнительных мероприятий контроля в рамках рассмотрения материалов проверки (ст. 92, 94, 101 НК). Новые правила позволят налоговикам провести и осмотр, и выемку одновременно. →10

3 – Б Теперь итоговый штраф за налоговое нарушение инспекторы будут считать по-новому. Санкции инспекторы уменьшат не менее чем в два раза, но не более чем в 10 раз. →12

4 – Б В реестр недобросовестных работодателей Роструда включают тех, кто попался на нелегальной занятости. Нелегальная занятость — это осуществление физлицом трудовой деятельности без ее надлежащего оформления (п. 1 ст. 66 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ). →19

5 – Б Инспекторы сверяют маршруты движения транспорта с данными путевых листов или транспортных накладных. К примеру, в одном споре налоговики при помощи системы «Платон» доказали фиктивность путевых листов. →27

6 – А ФНС создала «Хранилище информации о нерегистрируемых активах налогоплательщи-

ков». Туда вносят доступные налоговикам сведения об имуществе компании — от сырья и материалов до смартфонов, посудомоек и кондиционеров. →29

7 – В Предпроверочный анализ представляет собой неформальную процедуру, которую инспекторы активно используют в рамках риск-ориентированного подхода. Поскольку предпроверочный анализ носит неформальный характер, какие-либо уведомления о начале и окончании его проведения налогоплательщику не направляются. →31

8 – Б По результатам обсуждения вопросов на налоговой комиссии инспекторы предлагают налогоплательщику самостоятельно скорректировать или уточнить налоговые обязательства. →34

9 – Б Не удивляйтесь, если получите запрос по встрече о контрагенте, с которым никогда не работали. Налоговики обнаружили новую уловку: технички стали добавлять в свои декларации по НДС посторонние организации в качестве посредника. О таком явлении ФНС рассказала налоговикам в регионах. →42

10 – В Предупреждаем, кто в 2026 году рискует попасть на проверку по НДС. Налоговики возобновляют быстрые выездные за один — три квартала. Выяснили у налоговиков, как предсказать короткую выездную и избежать ее. →47

Серия «Библиотека журнала «Главбух»», выпуск № 2
Л.В. Палаткина

«Что поменялось в налоговом контроле
и как защитить бизнес в 2026 году»

Учредитель: ЗАО КФЦ «Актион»

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62258 от 03.07.2015.

Издатель: ООО «Актион Цифровое издательство»

© Редакция журнала «Главбух», 2026.

Адрес: 127015, г. Москва, а/я 100, «Главбух».

Тел. (495) 788-53-16.

Отдел подписки: (800) 505-87-17, (495) 775-77-65.

Оптовая реализация: (495) 783-59-82, 783-59-83.

Подписано в печать 23.01.2026.

Бумага офсетная. Формат 60×88 1/16. Печать офсетная. Печ. л. 5

Тираж 3200 экз. Зак. 29970

Отпечатано в ООО «ПО «Периодика»».

105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 14, стр. 3.

Цена свободная

С 2026 года заработали поправки в НК о налоговом контроле. Не удивляйтесь, если в рамках камеральной проверки прилетит запрос из другого уголка нашей страны или инспекторы неожиданно постучатся в дверь и захотят провести и осмотр, и выемку одновременно. Подробнее о поправках узнаете из нашей книги. Кроме того, уже в этом году начнется обеление экономики. Это значит, что налоговый контроль будет усиливаться. Рассказываем, к чему конкретно готовиться и как защищаться.

ISSN 1563-3780



9 771563 378004

02

